

SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU

PODĽA ČL. 77 GDPR

VOČI MICROSOFT IRELAND

Complaint to Lead Supervisory Authority under Art. 77 GDPR — Microsoft Ireland Operations Ltd

Spis / File Ref.: PIF-EU-2026-MBS-004

- Jazykové verzie: SK → GA → EN → DE
- Faktúra Microsoft MBB 365 (Business BASIC)
- Tu je krátke, **summary**

Data Protection Commission (DPC Ireland - Írsko)

Vedúci dozorný orgán pre Microsoft Ireland (čl. 56 GDPR)

21 Fitzwilliam Square South, Dublin 2, D02 RD28, Ireland

E-mail: info@dataprotection.ie

Online formulár: <https://forms.dataprotection.ie/>

Web: <https://www.dataprotection.ie/>

Dátum:	11. máj 2026
Spis:	PIF-EU-2026-MBS-004
Sťažovateľ (dotknutá osoba):	Peter Ferenc, Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Nemecko
E-mail:	info@foxprof.club
Údajný porušovateľ (controller):	Microsoft Ireland Operations Limited (CRO 256796), Dublin
Súvisiace konania:	OLAF FNS – PIF-EU-2026-MBS-001 (9.5.2026); EPPO – PIF-EU-2026-MBS-002 (9.5.2026); DG COMP – PIF-EU-2026-MBS-003 (Case ID 4YXS-8EFB7771, 9.5.2026)

Právny základ:	Nariadenie (EÚ) 2016/679 (GDPR) – čl. 12 ods. 3, 12 ods. 5, 15, 16, 20, 56, 57, 58, 66, 77, 82, 83; Smernica 2005/29/ES
-----------------------	---

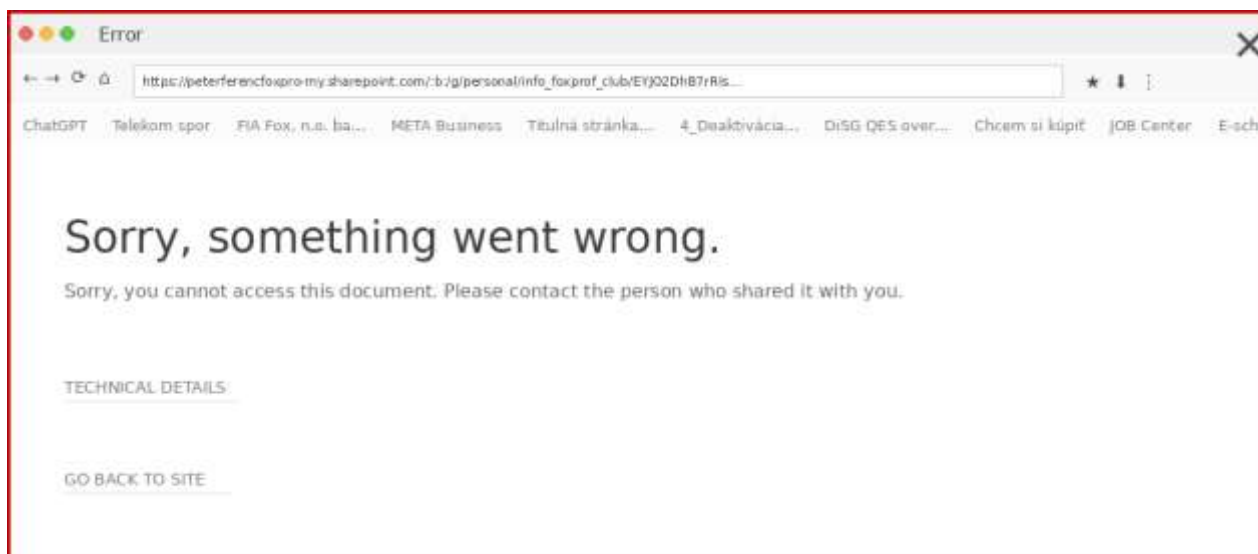
Vážená Data Protection Commission,

Sťažovateľ Peter Ferenc, usadený v Spolkovej republike Nemecko (Kumhausen, Bavarsko), týmto v zmysle **čl. 77 ods. 1 Nariadenia (EÚ) 2016/679 (GDPR)** predkladá Data Protection Commission ako **vedúcemu dozornému orgánu (Lead Supervisory Authority)** podľa **čl. 56 GDPR** sťažnosť na porušenie GDPR zo strany Microsoft Ireland Operations Limited a žiada o vyšetrovanie podľa čl. 57 ods. 1 písm. f) a uloženie nápravných opatrení podľa čl. 58 GDPR. Microsoft pri novej licencií vytvoril nový tenant namiesto reaktívácie pôvodného — pričom pôvodný tenant fyzicky existuje (potvrdené Microsoft Graph API verifikáciou 5.5.2026, Drive ID b!73qlQ29wZ0...) — preukazuje arbitrárne rozhodovanie Microsoftu o prístupe k mojim vlastným dátam, teda dotknutej osoby. Toto je porušenie čl. 12 ods. 5, čl. 15, čl. 16 a čl. 20 GDPR.

Testoval som SharePoint zdieľací odkaz, ktorý som zdieľal s externým príjemcom 29. augusta 2025 — teda 6 mesiacov pred údajnou deaktiváciou tenantu:

https://peterferencfoxpro-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/info_foxprof_club/EYJO2DhB7rRIs2W4xvchcvQBN7-816zT7mFpF3VugkM6Zg?e=NC9I7K

Vyššie uvedený SharePoint link je z pôvodnej databázy a je **nefunkčný**, čo je dôkaz toho, že Microsoft mi blokuje protiprávne prístup k dátam z pôvodnej databázy.



Dôkaz: SharePoint server vracia chybovú odpoveď pri pokuse o prístup k pôvodnému zdieľaciemu linku — fyzicky preukazuje, že dáta existujú, ale prístup je odopretý.

I. ODKAZ NA HLAVNÉ PODANIE

Plné skutkové vyličenie a kompletná dôkazová matica sú obsiahnuté v podaní **PIF-EU-2026-MBS-001** podanom 9. mája 2026 OLAF (priložené ako PDF, QES-podpísané, 25 strán SK+EN+DE). Toto sprievodné podanie sa naň v plnom rozsahu odvoláva a obmedzuje sa na skutky relevantné pre GDPR enforcement.

II. KOMPETENCIA DPC – LEAD SUPERVISORY AUTHORITY

Microsoft Ireland Operations Limited (CRO 256796, sídlo: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521) je **hlavnou prevádzkarňou (main establishment)** Microsoft Corporation v EÚ pre ekosystém Microsoft 365 a kontraktný subjekt EÚ zákazníkov. Podľa **čl. 56 ods. 1 GDPR** je Data Protection Commission **vedúcim dozorným orgánom** pre cezhraničné spracúvanie údajov Microsoftom v EÚ — t. j. exkluzívne kompetentná na vedenie tohto konania v rámci one-stop-shop mechanizmu (čl. 60 GDPR).

III. JADRO SKUTKU – PORUŠENIE GDPR

⚠ JADRO SKUTKU – INŠTITUCIONÁLNE PORUŠENIE GDPR

1. Sťažovateľ ako dotknutá osoba a contractual user M365 Business Standard licencie (tenant: PeterFerencFoxpro.onmicrosoft.com) po strate 2FA zariadenia uplatnil voči Microsoftu právo na prístup k vlastným dátam (čl. 15 GDPR), právo na opravu (čl. 16 GDPR) a právo na prenosnosť (čl. 20 GDPR) — konkrétne sfunkčnenie pôvodných share URL.
2. Microsoft Support tím (zamestnanci Microsoft Ireland Operations Ltd, Microsoft Deutschland GmbH, Microsoft pobočiek v Indii / na Filipínach / vo Vietname) **systematicky odmietol bezplatne plniť GDPR povinnosti** a inštitucionalizovane presmeroval sťažovateľa na **platených CSP partnerov** (≥ 50 EUR/mesiac).
3. Toto je priame porušenie **čl. 12 ods. 5 GDPR**, ktorý stanovuje, že *informácie a opatrenia podľa čl. 15-22 GDPR sa poskytujú BEZPLATNE*.

4. Smoking gun: e-mail Microsoft Data Protection Team (Akshay) z 12.11.2025 v Case ID #2511040050000381 doslovne: „*If you have a support partner, you can try to reach them for assistance.*” — Microsoft Data Protection Team sám inštitucionalizuje porušenie GDPR.

5. Microsoft Graph API verifikácia (5.5.2026) objektívne dokazuje, že OneDrive Personal Site fyzicky existuje. Konkrétne: **Graph API endpoint /me/drive vrátil HTTP 200 OK + JSON metadáta** vrátane Drive ID *b!73qIQ29wZOWdRuq5VW4tosyBsGpaL3REsddHsbyo50MR5IPJLlZrTaXeTrPFzAgp*, owner identifier a quota informácií. Volanie bolo autentifikované **legitímnym OAuth 2.0 access tokenom** vydaným pre účet info@foxprof.club. Response objektívne preukazuje, že OneDrive Personal Site je aktívne servovaná Microsoft infraštruktúrou — tenant nebol fyzicky vymazaný, prístup je iba arbitrárne odopretý na aplikačnej úrovni. Microsoft mi odopiera prístup k mojim dátam aj prístup cez hypertextové odkazy do SharePoint Microsoft na účte info@foxprof.club a je **v omeškaní podľa čl. 12 ods. 3 GDPR** — od prvej žiadosti dotknutej osoby (4.11.2025) uplynulo viac ako 6 mesiacov bez splnenia povinnosti, čo presahuje aj predĺženú trojmesačnú lehotu podľa čl. 12 ods. 3 druhý pododsek GDPR.

IV. PORUŠENIE GDPR USTANOVENÍ

Ustanovenie GDPR	Porušenie Microsoft Ireland
Čl. 12 ods. 3 GDPR – lehota na odpoveď	Microsoft od prvej žiadosti 4.11.2025 neodpovedal v lehote 1 mesiaca ani v predĺženej lehote 3 mesiacov; trvajúce omeškanie viac ako 6 mesiacov.
Čl. 12 ods. 5 GDPR – bezplatnosť výkonu práv	Microsoft podmieňuje výkon GDPR práv platením CSP partnerom (≥ 50 EUR/mesiac) — priame porušenie zákonnej povinnosti BEZPLATNE plniť čl. 15-22
Čl. 15 GDPR – právo na prístup	Microsoft odoprieva dotknutej osobe prístup k vlastným dátam uloženým v M365 tenante (share URL nefunkčné) pred deaktiváciou vyvolanou samotným Microsoftom koordinovane.
Čl. 16 GDPR – právo na opravu	Microsoft odoprieva sfunkčniť (opraviť technický stav) pôvodné share URL po 2FA resete.

Ustanovenie GDPR	Porušenie Microsoft Ireland
Čl. 20 GDPR – právo na prenosnosť údajov	Microsoft blokuje data portability bez plateného CSP supportu.
Čl. 5 ods. 1 písm. a) GDPR – zákonnosť, spravodlivosť, transparentnosť	Spracovanie / odopretie údajov bez právneho základu; netransparentné inštitucionalizované presmerovanie na tretie strany.
Čl. 5 ods. 2 GDPR – princíp zodpovednosti (accountability)	Microsoft ako prevádzkovateľ nepreukázal súlad svojich spracovateľských operácií s GDPR pri prevode dát na Convergys a CSP partnerov, ani nedoložil zákonnosť presmerovacej praxe.
Čl. 13 a 14 GDPR – informačná povinnosť	Microsoft pred prevodom konkrétneho GDPR ticketu na Convergys neinformoval dotknutú osobu v reálnom čase prevodu, bez ohľadu na rámcový subprocessor zoznam.
Čl. 28 GDPR – sprostredkovateľské povinnosti	Microsoft postúpil obsah GDPR ticketu a osobné údaje sťažovateľa na Convergys bez transparentnej dokumentácie konkrétneho spracovateľského pokynu pre tento ticket.

→ Konanie Microsoft Ireland spadá do exkluzívnej kompetencie DPC ako Lead Supervisory Authority podľa čl. 56 + 60 GDPR.

V. KONKRÉTNE ŽIADOSTI VOČI DPC

Sťažovateľ týmto v zmysle čl. 77 + 57 + 58 + 66 GDPR žiada DPC, aby:

- 1. OTVORILA** formálne vyšetrovanie voči Microsoft Ireland Operations Ltd. podľa čl. 57 ods. 1 písm. f) a čl. 58 ods. 1 GDPR.
- 2. NARIADILA** Microsoft Ireland Operations Ltd. okamžite a BEZPLATNE sfunkčniť pôvodné share URL sťažovateľa podľa čl. 58 ods. 2 písm. c) GDPR (corrective power — príkaz vyhovieť žiadostiam dotknutej osoby).

3. PRIKÁZALA Microsoftu prestať s inštitucionalizovanou praxou presmerúvania dotknutých osôb na platený CSP support pri výkone GDPR práv podľa **čl. 58 ods. 2 písm. d) GDPR** (príkaz na zosúladenie spracovania s GDPR).

4. ULOŽILA Microsoft Ireland administratívnu pokutu podľa **čl. 83 ods. 5 písm. b) GDPR** (až do 20 mil. EUR alebo 4 % globálneho ročného obratu) za porušenie čl. 12 ods. 3, čl. 12 ods. 5 a čl. 15-22 GDPR.

5. AKTIVOVALA one-stop-shop mechanizmus podľa **čl. 60-66 GDPR** a koordinovala s dotknutými dozornými orgánmi: BfDI Bonn (Microsoft Deutschland GmbH), CNIL (Microsoft France), Garante (Microsoft Italia) a ďalšími.

6. KOORDINOVALA konanie s OLAF (PIF-EU-2026-MBS-001), EPPO (PIF-EU-2026-MBS-002), DG COMP (PIF-EU-2026-MBS-003, Case ID 4YXS-8EFB7771).

7. PRIJALA PREDBEŽNÉ OPATRENIE podľa **čl. 66 ods. 1 GDPR (urgency procedure)**: vzhľadom na (i) plynúcu grace period pôvodného tenantu PeterFerencFoxpro.onmicrosoft.com s deadline 27. mája 2026, (ii) hroziacu **ireverzibilnú stratu 7,2 GB business dát** a (iii) trvajúce HTTP 401/403 server response zdieľaným klientom — DPC nariadi Microsoft Ireland Operations Ltd. **okamžité predĺženie grace period** pôvodného tenantu **až do právoplatného skončenia tohto konania a zákaz akéhokoľvek dátového vymazania, deprovisioningu alebo nezvratnej zmeny pôvodných share URL.**

8. POSKYTLA sťažovateľovi case number, odhadovaný časový rámec konania a priebežnú spätnú väzbu podľa **čl. 77 ods. 2 GDPR**.

VI. VYHLÁSENIE V DOBREJ VIERE A VÝHRADA

Táto sťažnosť sa podáva v dobrej viere podľa **čl. 77 GDPR**, na základe objektívnych dôkazov verifikovateľných nezávisle od sťažovateľa (Microsoft Graph API, server response logs, Microsoft-vlastné e-maily). Sťažovateľ si vyhradzuje status whistleblowera podľa **Smernice (EÚ) 2019/1937** a žiada o uplatnenie všetkých ochranných opatrení tam stanovených.

⚠ FORMÁLNA VÝHRADA ĎALŠÍCH PRÁVNÝCH KROKOV

Sťažovateľ si výslovne vyhradzuje právo:

(a) podať priamu sťažnosť pre nečinnosť DPC podľa **čl. 78 GDPR** (právo na účinný súdny prostriedok nápravy proti dozornému orgánu);

- (b) podať priamu žalobu o náhradu škody voči Microsoft Ireland podľa **čl. 79 + 82 GDPR** (právo na náhradu škody);
- (c) podať paralelnú sťažnosť BfDI Bonn (nemecký federálny úrad pre ochranu údajov) ako dotknutému dozornému orgánu cez one-stop-shop;
- (d) eskalovať vec na EDPB (European Data Protection Board) podľa **čl. 65 GDPR** pri spore medzi dozornými orgánmi.

→ Táto výhrada má právny účinok od dátumu doručenia tejto sťažnosti DPC.

VII. PRÍLOHY

Nižšie uvedené SharePoint linky sú nahrané na **NOVOM tenante** a slúžia výhradne na zdieľanie dôkazov pre orgány. PÔVODNÉ SHARE URL (z deaktivovaného tenantu, obsahujúce 7,2 GB business dát) **zostávajú NEFUNKČNÉ** a sú PREDMETOM tejto sťažnosti. Sťažovateľ NEŽIADA migráciu dát na nový tenant — žiada REAKTIVÁCIU pôvodného tenantu, aby pôvodné share URL (ktoré boli zdieľané s klientmi a obchodnými partnermi) opäť fungovali.

 [01 OLAF PIF Microsoft Complaint SK EN DE signed with QES v1.pdf](#)

(QES-podpísané plné podanie, 25 strán SK+EN+DE, 1,6 MB) — obsahuje:

- (1) kompletnú skutkovú analýzu vrátane časovej stopy s SMTP message-ID,
- (2) smoking gun e-mail Akshay (Microsoft Data Protection Team) z 12.11.2025,
- (3) tri Microsoft Support e-maily s materiálnymi rozpormi (Lucas Le 3.5.2026 vs Julie Duong 4.5.2026),
- (4) HTTP 401/403 server response log (3.5.2026) — fyzická existencia dát,
- (5) Microsoft Graph API verifikáciu (5.5.2026) — Drive ID dôkaz,
- (6) Cc-zoznam 60+ adresátov.

(7) Duálna fakturácia — Microsoft Rechnung G154830691 (27.4.2026)

(8) Komunikácia s Microsoft Support:

 [03 Supporting Evidence External Links EN SK signed with QES.pdf](#)

 [04 Response Lucas Le EN SK v2.0 signed with QES.pdf](#)

 [05 Response Julie Duong FIAFOX1 EN SK v2.0 signed with QES.pdf](#)

 [06 Response Julie Duong Case2511 EN DE SK v2 signed with QES.pdf](#)

 [07 Response MS Support OneDrive EN DE SK v1 signed with QES.pdf](#)

(9) DG COMP – European Commission:

 [08_DGCOMP_PIF_Microsoft_Complaint_EN_DE_SK_v1_signed_with_QES.pdf](#)

(10) EPPO: Podanie cez webový formulár.

(11) BfDI Bonn: Paralelná sťažnosť cez one-stop-shop mechanizmus (v príprave).

(12) Bundeskartellamt Bonn (bude skoro zaslané).

Ďalšie dôkazy poskytnem DPC na vyžiadanie.

VIII. CHRONOLOGICKÝ SÚHRN ESKALÁCIE

Dátum	Udalosť
nov. 2025	Sťažovateľ stráca prístup k 2FA autentifikačnej aplikácii. Kontaktuje Microsoft Support so žiadosťou o reset 2FA a obnovenie prístupu k MBS 365 účtu info@foxprof.club .
4.11.2025	Otvorenie Case ID #2511040050000381. Prípád preberá Microsoft Data Protection Team (Akshay).
12.11.2025	SMOKING GUN: Microsoft Data Protection Team (Akshay) v e-maile doslovne uvádza: „ <i>If you have a support partner, you can try to reach them for assistance.</i> ” — inštitucionalizované presmerovanie na platený CSP support priamo od Microsoft Data Protection Team.
11.2025 – 2.2026	Pokračujúca odmietavá komunikácia. Eskalácia z Microsoft Deutschland support → Microsoft India support (doména office365support.com) — všetci sú zamestnanci Microsoftu. Žiadny z nich nesúhlasí s bezplatným resetom 2FA.
26.2.2026	Microsoft deaktivuje pôvodný tenant PeterFerencFoxpro.onmicrosoft.com obsahujúci 7,2 GB business dát a všetky share URL zdieľané s klientmi a obchodnými partnermi.
26.–27.3.2026	VYNÚTENIE TRETIEHO TENANTU: Aby vôbec mohol podať support ticket (z deaktivovaného tenantu nie je možné prihlásiť sa do Microsoft Support portálu), sťažovateľ je nútený vytvoriť TRETÍ tenant FIAFoxnonprofit565.onmicrosoft.com (ID 0cba0010-bbfe-4b68-9d97-06a59069fc4a). Ticket #2603261420000323 (Ali Ahmed) je archivovaný do 51 minút ako „duplicate“ (Youssef Omar, Microsoft Support Engineer, Manager Mohamed Shehata). Druhý

Dátum	Udalosť
	ticket #2603261420000529 (27.3.2026) odstránený bez prečítania. Podrobnosti v sekcii IX.
27.3.2026	Sťažovateľ kupuje novú M365 Business Standard licenciu . Microsoft namiesto reaktívacie pôvodného tenantu donútil sťažovateľa vytvoriť NOVÝ prázdny tenant (ID 24db89c2-0570-4fe2-8f51-826e210ba08e), aby sa sťažovateľ vôbec dostal na Business support, ktorý mu bol odmietaný, čo bolo podmienkou aby sa sťažovateľ domohol business supportu k pôvodnému účtu info@foxprof.club .
3.2026 – 4.2026	Sťažovateľ otvára ďalšie tickety #2603271420000323, #2603281420000129, #2604031420001033. Microsoft Support trvá na presmerovaní na platených CSP partnerov (≥ 50 EUR/mesiac) pre výkon GDPR práv. CSP-tying scheme je inštitucionalizovaná.
3.5.2026	HTTP 401/403 server response log preukazuje, že súbory fyzicky existujú — Microsoft len odpiera prístup. Lucas Le (Microsoft) e-mailom potvrdzuje existenciu pôvodného tenantu vrátane oboch domén.
4.5.2026	Julie Duong (Microsoft) v priamom rozpore s Lucasom Le tvrdí, že dáta boli „permanently deleted 1.3.2026“ — materiálny rozpor v komunikácii Microsoftu.
5.5.2026	Microsoft Graph API verifikácia objektívne dokazuje, že OneDrive Personal Site pre info@foxprof.club aktívne odpovedá (Drive ID b!73qlQ29wZ0...). Endpoint /me/drive vrátil HTTP 200 OK + JSON metadáta. Pôvodný tenant fyzicky existuje — Microsoft mu len odpiera prístup na aplikačnej úrovni.
8.5.2026 17:13	Microsoft v omeškaní podľa čl. 12 ods. 3 GDPR — uplynula konečná lehota stanovená sťažovateľom pri 0/4 splnených požiadavkách (reaktivácia pôvodného tenantu, sfunkčnenie share URL, bezplatný prístup k dátam, písomné odôvodnenie). Od prvej žiadosti dotknutej osoby (4.11.2025) uplynulo viac ako 6 mesiacov.

→ **Pattern konania Microsoftu:** (1) inštitucionalizované odmietanie bezplatnej GDPR podpory od 4.11.2025; (2) automatizovaná presmerovacia prax na platených CSP partnerov; (3) deaktivácia pôvodného tenantu pri zachovaní fyzickej existencie dát; (4) odmietnutie reaktívacie pri kúpe novej licencie; (5) materiálne rozpory v komunikácii Microsoftu (Lucas Le vs Julie Duong); (6) inkonzistencia medzi tvrdením Microsoftu o „permanent deletion“ a objektívnou Microsoft Graph API verifikáciou. Tieto skutočnosti preukazujú **systémové porušenie čl. 12 ods. 3, čl. 12 ods. 5, čl. 15, čl. 16 a čl. 20 GDPR** zo strany Microsoft Ireland Operations Limited.

IX. SYSTÉMOVÉ ODMIETANIE SUPPORTU MICROSOFTOM

Sťažovateľ predkladá nezávislý okruh dôkazov preukazujúcich, že odmietanie GDPR práv nie je individuálnym pochybením, ale **inštitucionalizovaným patternom Microsoftu**. Nižšie štyri samostatne preukázané praktiky tvoria spolu systémové porušenie **čl. 12 ods. 3 a 5, čl. 13, čl. 14, čl. 28 GDPR, čl. 5 ods. 1 písm. a) GDPR** (zásada transparentnosti) a **Smernice 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách** (CSP-tying ako klamlivé opomenutie podľa čl. 7 Smernice).

A. Vynútenie tretieho tenantu pre prístup k Microsoft Support portálu

Po deaktivácii pôvodného tenantu PeterFerencFoxpro.onmicrosoft.com (26.2.2026) sa sťažovateľ nemohol prihlásiť do Microsoft Support portálu z deaktivovaného účtu pre podanie support ticketu. Microsoft v dôsledku toho de facto vynútil založenie tretieho tenantu FIAFoxnonprofit565.onmicrosoft.com (Tenant ID 0cba0010-bbfe-4b68-9d97-06a59069fc4a, BASIC účet, login PeterFerenc@FIAFoxnonprofit565.onmicrosoft.com, 26.3.2026) — iba aby sťažovateľ mohol komunikovať s Microsoft Support. **Tento výlučný účel (prístup k podpore, nie obchodná činnosť) je preukázaný samotnou časovou postupnosťou: prvý ticket je otvorený v ten istý deň, v ktorom bol vytvorený tenant (#2603261420000323, 26.3.2026).** Toto je materiálna bariéra pre výkon GDPR práv, a teda priame porušenie čl. 12 ods. 5 GDPR (výkon práv bez zbytočných prekážok).

B. Pattern archivácie support ticketov ako „duplicate“ bez riešenia

Po vytvorení tretieho tenantu sťažovateľ otvoril **5 support ticketov za 2 mesiace** — všetkých 5 uzavretých bez vyriešenia (vlastné slová sťažovateľa v escalation requeste z 2.5.2026: „4 closed tickets / 2 months / 0 resolution“):

Tracking ID	Otvorený	Agent	Spôsob uzavretia
#2603261420000323	26.3.2026	Ali Ahmed → Youssef Omar	Archived „duplicate“ za 51 min.

Tracking ID	Otvorený	Agent	Spôsob uzavretia
#2603261420000529	27.3.2026	MS Support EU	Odstránený bez prečítania
#2603271420001984	27.3.2026	Abdelhamid R., Hazem	„browser problem“ — uzavretý
#2604031420001033	3.4.2026	Jermaine Guillermo, Jaime Cruz	Misrouted na OneDrive Tech Support
#2604251410000063	25.4.2026	Lucas Le, Julie Duong, Khuong, Harsha	Rozpor + materiálne nesprávne tvrdenia

→ Z piatich konsektívnych ticketov ani jeden nepriniesol reaktiváciu tenantu ani sfunkčnenie share URL. Klasifikácie ako „duplicate“, „browser problem“ alebo presmerovanie na technický OneDrive support sú **procesné nástroje na úmyselné uzavretie ticketu bez riešenia merita veci** — porušenie čl. 12 ods. 3 a 5 GDPR (lehota a bezplatnosť výkonu práv dotknutej osoby).

C. Outsourcing GDPR komunikácie na Convergys — porušenie čl. 13 a 14 GDPR

V rámci ticketu #2603261420000323 prevzal komunikáciu **Abdallah Mohammed Baligh Elsayed** (e-mail *v-amohammedb@microsoft.com*) z **Convergys** — third-party outsourcingovej agentúry, ktorej Microsoft postupuje osobné údaje a obsah GDPR ticketov sťažovateľa. **Microsoft neinformoval sťažovateľa pred prevodom** osobných údajov a obsahu konkrétneho GDPR ticketu na Convergys v zmysle **čl. 13 a čl. 14 GDPR** (informačná povinnosť v reálnom čase prevodu konkrétneho ticketu konkrétnemu sprostredkovateľovi), *bez ohľadu na existenciu rámcového subprocessor zoznamu* publikovaného na *servicetrust.microsoft.com*. Konkrétny prevod GDPR ticketu obsahujúceho osobné údaje a komunikáciu o výkone GDPR práv si vyžaduje osobitnú informačnú povinnosť, ktorú Microsoft Ireland nespĺnil. To je samostatné porušenie **čl. 13 a 14 GDPR** a **čl. 28 GDPR** (transparentnosť pri postúpení konkrétnej operácie sprostredkovateľovi).

D. Duálna fakturácia — Microsoft Rechnung G154830691 (27.4.2026)

Dňa 27.4.2026 Microsoft vystavil sťažovateľovi faktúru **Rechnung G154830691** za tenant *FIA Fox nonprofit* — bez ohľadu na skutočnosť, že **pôvodný (deaktivovaný) tenant zostáva v grace period** a sťažovateľ má zakúpenú ďalšiu novú M365 BS licenciu (od 27.3.2026). Sťažovateľ je teda v stave **duálnej, resp. potenciálne trojakej fakturácie** Microsoftu — pri 0 % vyriešení pôvodného problému. **Bez ohľadu na nominálnu výšku faktúry (4,75 EUR), samotný fakt fakturácie počas blokovania pôvodných GDPR práv preukazuje, že Microsoft**

kontinuálne profituje z paralelnej viactenantnej štruktúry, ktorú sám vynútil. Sťažovateľ to uplatňuje ako súčasť ekonomickej a nemajetkovej škody v rámci **čl. 82 ods. 1 GDPR** (právo dotknutej osoby na náhradu škody).

→ **ZÁVER SEKcie IX:** Štyri samostatne preukázané praktiky (vynútenie tretieho tenantu, archivácia ticketov ako „duplicate“, outsourcing na Convergys bez informačnej povinnosti, duálna fakturácia) demonštrujú, že Microsoft Ireland Operations Limited **sa nemýli individuálne, ale operuje systémový procesný model**, v ktorom je výkon GDPR práv (čl. 12-22) podmienený (i) povinným zakladaním nových tenantov, (ii) odsúdený na uzavretie v procesných klasifikáciách bez merita, (iii) outsourcovaný tretím stranám bez transparentnosti a (iv) **opakovane spoplatňovaný**. Tieto skutočnosti kumulatívne posilňujú návrh sťažovateľa na uplatnenie **čl. 58 ods. 2 GDPR** (nápravné opatrenia DPC), **čl. 66 ods. 1 GDPR** (predbežné opatrenie / urgency procedure) a **čl. 83 ods. 5 písm. b) GDPR** (pokuta až 20 M EUR alebo 4 % globálneho ročného obratu).

Tu je krátke, **summary**, ktoré slúži pre rýchlu orientáciu v probléme na DPC pre kompetentné osoby:

Stručné zhrnutie sťažnosti – PIF-EU-2026-MBS-004 (Microsoft Ireland)

Ja, Peter Ferenc, ako dotknutá osoba a používateľ licencie Microsoft 365 Business Standard (tenant: PeterFerencFoxpro.onmicrosoft.com), podávam sťažnosť na Data Protection Commission (DPC Ireland) podľa čl. 77 GDPR pre závažné a dlhodobé porušenie mojich práv podľa GDPR zo strany Microsoft Ireland Operations Limited.

Po strate zariadenia s 2FA a zablokovaní prístupu k účtu info@foxprof.club Microsoft odmietol bezplatne resetovať MFA a obnoviť prístup k mojim dátam, hoci som o to opakovane žiadal od novembra 2025 cez viaceré oficiálne kanály podpory. Namiesto toho ma systémovo presmerovával na platených CSP partnerov (min. 50 EUR/mesiac), čím podmienil výkon práv podľa čl. 15, 16 a 20 GDPR úhradou poplatkov.

Microsoft následne deaktivoval pôvodný tenant obsahujúci cca 7,2 GB obchodných dát a všetky zdieľané SharePoint/OneDrive linky, pričom pri kúpe novej licencie vytvoril nový prázdny tenant namiesto reaktívácie pôvodného. Dôkazy (HTTP 401/403 logy pri pôvodných share URL a Microsoft Graph API volanie /me/drive s HTTP 200 OK a platným Drive ID pre info@foxprof.club) preukazujú, že pôvodný tenant fyzicky existuje, ale prístup k dátam je svojvoľne blokovaný na aplikačnej úrovni.

V období marec–apríl 2026 som otvoril päť support ticketov, pričom všetky boli ukončené bez vecného riešenia (napr. ako „duplicate“, „browser problem“ alebo presmerované na OneDrive technickú podporu) a bez toho, aby došlo k reaktívácii tenantu alebo obnoveniu share URL. E-maily Microsoft Data Protection Teamu a jednotlivých agentov (najmä „If you

have a support partner, you can try to reach them for assistance.“) dokazujú inštitucionálnu prax odmietania bezplatného výkonu práv a presmerovania na spoplatnenú podporu.

Týmto konaním Microsoft podľa môjho názoru systematicky porušuje najmä čl. 12 ods. 3 a 5 GDPR (lehota a bezplatnosť výkonu práv), čl. 15, 16 a 20 GDPR (prístup, oprava, prenosnosť), čl. 5 ods. 1 písm. a) a ods. 2 GDPR (zákonnosť, transparentnosť, zodpovednosť), ako aj čl. 13, 14 a 28 GDPR pri postúpení komunikácie tretej strane (Convergys) bez primeranej individuálnej informácie.

V sťažnosti žiadam DPC najmä o:

- (1) otvorenie formálneho vyšetrovania,
- (2) bezplatnú reaktiváciu pôvodného tenantu a sfunkčnenie pôvodných share URL,
- (3) zákaz presmerovania dotknutých osôb na platených CSP partnerov pri uplatňovaní GDPR práv,
- (4) uloženie primeranej administratívnej pokuty podľa čl. 83 GDPR a
- (5) prijatie predbežných opatrení podľa čl. 66 GDPR na zachovanie všetkých dát v pôvodnom tenante až do skončenia konania.

Pri podrobnom skúmaní časovej osi prípadu DPC narazí na priamy rozpor medzi dvoma oficiálnymi vyjadreniami podpory v rozpätí len 24 hodín. Zatiaľ čo jeden zástupca potvrdil existenciu pôvodného digitálneho prostredia (tenantu), nasledujúci deň iný manažér tvrdil, že všetky dáta boli nenávratne odstránené už pred dvoma mesiacmi. Tento komunikačný šum považujem za kľúčový dôkaz netransparentnosti, ktorý znemožňuje používateľovi uplatniť si právo na prístup k jeho údajom podľa článku 16 GDPR. Číže existuje materiálny rozpor medzi technickou realitou (Graph API 200 OK) a informáciami poskytovanými dotknutej osobe prevádzkovateľom.

Pre prekonanie tohto rozkolu je nevyhnutné, aby dozorné orgány, najmä DPC Ireland, využili svoje nápravné právomoci podľa článku 58 GDPR a uložili sankcie podľa článku 83 GDPR, ktoré budú mať odrádzajúci účinok. Zároveň je potrebná užšia koordinácia medzi orgánmi na ochranu údajov a orgánmi na ochranu spotrebiteľa, aby sa zamedzilo praktikám "paywallingu" základných práv v digitálnom priestore.

Tento je lakmusovým papierikom pre európsku reguláciu cloudu. Ak zostane bez adekvátnej odozvy, rozkol v zákonoch sa prehĺbi a "digitálna suverenita" európskych občanov zostane len prázdny heslom v tieni korporátnych Support Portálov. Legislatíva musí reagovať na technickú realitu (ako je lock-in efekt 2FA a zložitost' Graph API), aby právo nebolo len formálnou proklamáciou, ale živým nástrojom ochrany v rukách dotknutej osoby.

- **Konflikt aplikačnej prednosti (čl. 3 ods. 4 Smernice 2005/29/ES):** Samotná Smernica o nekalých obchodných praktikách v článku 3 ods. 4 výslovne počíta s existenciou rozporu ("rozroku"). Uvádza, že v prípade konfliktu medzi ustanoveniami tejto smernice a inými pravidlami Únie (ako je GDPR), ktoré upravujú špecifické aspekty nekalých obchodných praktík, majú prednosť tieto iné pravidlá. Microsoft tento rozkol ignoruje a správa sa, akoby komerčné pravidlá podpory (CSP model) stáli nad kogentnými ustanoveniami GDPR.

- **Právna diskrepancia v kvalifikácii úkonu:** Rozkol spočíva v tom, že Microsoft kvalifikuje reset 2FA a prístup k dátam ako "platenú popredajnú službu" (after-sales service), zatiaľ čo zákon (GDPR) ich definuje ako "bezplatný výkon základných práv". Tým dochádza k systémovému "paywallingu", kde je výkon práv dotknutej osoby podľa čl. 12 ods. 5 GDPR podmienený komerčným vzťahom, čo je v priamom rozpore s hierarchiou právnych noriem EÚ.
- **Rozpor v lehotách a procesnej istote:** Zatiaľ čo GDPR v čl. 12 ods. 3 striktne určuje lehotu na odpoveď (maximálne 3 mesiace v zložitých prípadoch), Microsoft využíva "rozkol" medzi svojimi internými technickými pravidlami (grace period) a zákonnou lehotou, čím v prípade Ferenc vytvoril stav právnej neistoty trvajúci viac ako 6 mesiacov.
- **Nesúlad v informačnej povinnosti pri outsourcingu:** Existuje rozpor medzi povinnosťou transparentnosti podľa čl. 13 a 14 GDPR a praxou, kde Microsoft v reálnom čase neinformuje o prenose konkrétnych "GDPR ticketov" na subdodávateľov ako Convergys, čím vytvára netransparentné spracovateľské prostredie.

Tento rozkol v zákonoch je v podaní PIF-EU-2026-MBS-004 označený za inštitucionalizovanú obštrukciu, kde prevádzkovateľ využíva zložitú súbehu viacerých právnych predpisov na to, aby sa vyhol svojim povinnostiam.

The Slovak version is legally binding.

S úctou,

Dátum:

11. máj 2026

Miesto:

Kumhausen, Spolková republika Nemecko

Sťažovateľ:



Peter Ferenc

Kumhausen, Deutschland, Bavorsko

[Dokument je podpísaný QES — eIDAS]

GEARÁN CHUIG AN ÚDARÁS MAOIRSEACHTA

FAOI AIRTEAGAL 77 RGCS

I gCOINNE MICROSOFT IRELAND

Complaint to Lead Supervisory Authority under Art. 77 GDPR — Microsoft Ireland Operations Ltd

Comhad / File Ref.: **PIF-EU-2026-MBS-004**

- Leaganacha teanga: SK → GA → EN → DE
- Sonrasc Microsoft MBB 365 (Business BASIC)
- Seo **achoimre ghairid** don léitheoireacht thapa ag DPC (le fáil ag deireadh an doiciméid)

An Coimisiún um Chosaint Sonraí (DPC Ireland - Éire)

Príomhúdarás Maoirseachta do Microsoft Ireland (Airteagal 56 RGCS)

21 Cearnóg Mhic Liam Theas, Baile Átha Cliath 2, D02 RD28, Éire

R-phost: info@dataprotection.ie

Foirm ar líne: <https://forms.dataprotection.ie/>

Suíomh gréasáin: <https://www.dataprotection.ie/>

Dáta:	11 Bealtaine 2026
Comhad:	PIF-EU-2026-MBS-004
Gearánach (ábhar sonraí):	Peter Ferenc, Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, an Ghearmáin
R-phost:	info@foxprof.club
Rialaitheoir líomhnaithe:	Microsoft Ireland Operations Limited (CRO 256796), Baile Átha Cliath
Imeachtaí gaolmhara:	OLAF FNS – PIF-EU-2026-MBS-001 (9.5.2026); EPPO – PIF-EU-2026-MBS-002 (9.5.2026); DG COMP – PIF-EU-2026-MBS-003 (Case ID 4YXS-8EFB7771, 9.5.2026)

Bonn dlíthiúil:	Rialachán (AE) 2016/679 (RGCS) – Airteagail 12(3), 12(5), 15, 16, 20, 56, 57, 58, 66, 77, 82, 83; Treoir 2005/29/CE
------------------------	---

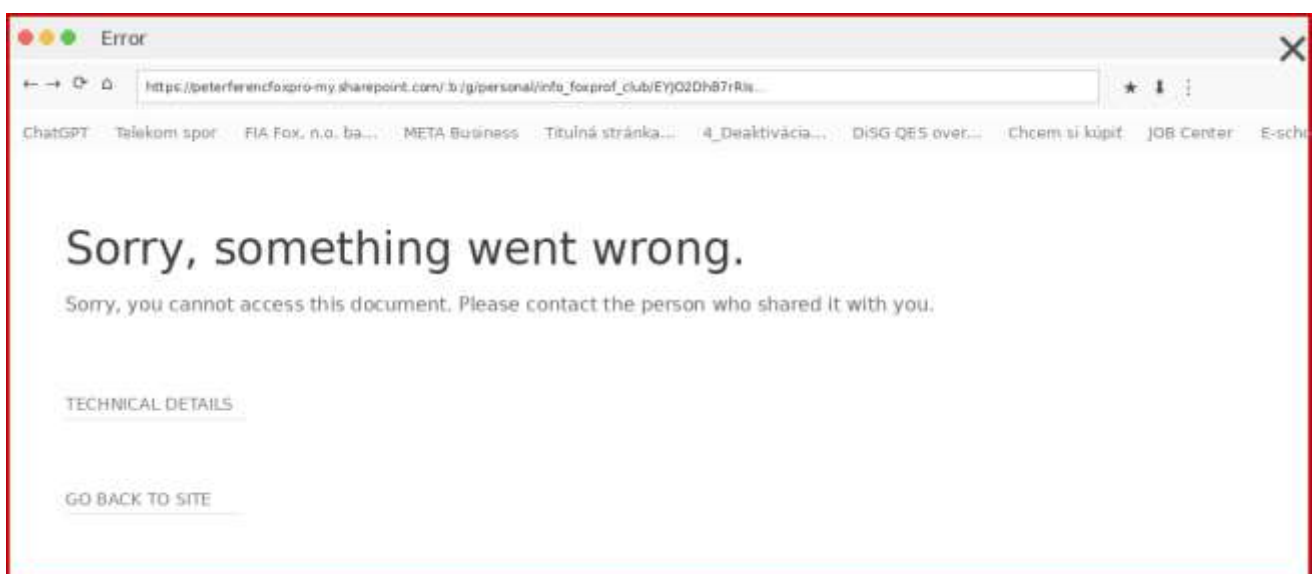
A Choimisinéara um Chosaint Sonraí,

Cuireann an gearánach, Peter Ferenc, atá lonnaithe i bPoblacht Chónaidhme na Gearmáine (Kumhausen, an Bhaváir), an gearán seo isteach **de bhun Airteagal 77(1) Rialachán (AE) 2016/679 (RGCS)** os comhair an Choimisiúin um Chosaint Sonraí mar **Phríomhúdarás Maoirseachta de réir Airteagal 56 RGCS** maidir le sárú RGCS ag Microsoft Ireland Operations Limited, agus iarrann sé imscrúdú faoi Airteagal 57(1)(f) agus orduithe ceartaitheacha faoi Airteagal 58 RGCS. Le linn don ghearánach ceadúnas nua a cheannach, chruthaigh Microsoft tionónta nua in ionad an bhuntionónta a athbheochan — cé go bhfuil an buntionónta ann fós go fisiciúil (deimhnithe trí fhíorú Microsoft Graph API ar 5.5.2026, Drive ID b!73qIQ29wZ0...) — rud a léiríonn cinnteoireacht údarásach Microsoft maidir le rochtain an ghearánaigh ar a chuid sonraí féin mar ábhar sonraí. Is sárú é seo ar Airteagail 12(5), 15, 16 agus 20 RGCS.

Rinne mé tástáil ar nasc comhroinnte SharePoint a chomhroinn mé le faighteoir seachtrach ar an 29 Lúnasa 2025 — i.e. 6 mhí roimh dhídheighniú líomhnaithe an tionónta:

https://peterferencfoxpro-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/info_foxprof_club/EYJO2DhB7rRIs2W4xvchcvQBN7-816zT7mFpF3VugkM6Zg?e=NC9I7K

Tá an nasc SharePoint thuasluaite ón mbunbhunachar sonraí agus tá sé **neamhfheidhmeach**, rud a chruthaíonn go bhfuil Microsoft ag bac ar mo rochtain ar shonraí an bhunbhunachair go neamhdhleathach.



Fianaise: tugann freastalaí SharePoint freagra earráide nuair a fhéachtar le rochtain a fháil ar an nasc bunaidh comhroinnte — léirítear go fisiciúil go bhfuil na sonraí ann ach diúltaítear rochtain.

I. TAGAIRT DON PHRÍOMH-AIGHNEACHT

Tá an taisceadán fíricí iomlán agus an mhaitrís fianaise iomlán san aighneacht **PIF-EU-2026-MBS-001** a cuireadh isteach an 9 Bealtaine 2026 chuig OLAF (ceangailte mar PDF, sínithe QES, 25 leathanach SK+EN+DE). Tagraíonn an aighneacht tionlacain seo dó ar fad agus tá sí teoranta do na fíricí is ábhartha do fhorghníomhú RGCS.

II. INNIÚLACHT AN CHOIMISIÚIN – PRÍOMHÚDARÁS MAOIRSEACHTA

Is é Microsoft Ireland Operations Limited (CRO 256796, oifig chláraithe: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Baile Átha Cliath 18, D18 P521) **príomhfondúireacht (main establishment)** Microsoft Corporation san AE i gcomhair éiceachórais Microsoft 365 agus an t-aonán conarthach do chustaiméirí AE. De réir **Airteagal 56(1) RGCS** is é an Coimisiún um Chosaint Sonraí an **Príomhúdarás Maoirseachta** do phróiseáil thrasteorann sonraí ag Microsoft san AE — i.e. tá inniúlacht eisiach aige imeachtaí mar seo a stiúradh laistigh den tsásra ionad ilfhreastail (Airteagal 60 RGCS).

III. CROÍ AN ÁBHAIR – SÁRÚ AN RGCS

⚠ CROÍ AN ÁBHAIR – SÁRÚ INSTITIÚIDEACH AR AN RGCS

1. D'fheidhmigh an gearánach, mar ábhar sonraí agus mar úsáideoir conarthach ceadúnais M365 Business Standard (tionónta: PeterFerencFoxpro.onmicrosoft.com), tar éis dó a ghléas 2FA a chailleadh, a chearta rochtana ar a chuid sonraí féin (Airteagal 15 RGCS), a cheart ceartúcháin (Airteagal 16 RGCS) agus a cheart iniomparthachta (Airteagal 20 RGCS) i gcoinne Microsoft — go sonrach athfheidhmiú na mbun-URLanna comhroinnte.
2. Dhiúltaigh foireann tacaíochta Microsoft (fostaithe Microsoft Ireland Operations Ltd, Microsoft Deutschland GmbH, brainsí Microsoft san India / na hOileáin Philipíneacha / Vítneam) **go córasach a n-oibleagáidí RGCS a chomhlíonadh saor in aisce** agus rinne siad an gearánach a atreorú go hinstitiúideach chuig **comhpháirtithe CSP íoctha** (≥ 50 EUR/mí).

3. Is sárú díreach é seo ar **Airteagal 12(5) RGCS**, a fhorálann go soláthrófar an fhaisnéis agus na bearta faoi Airteagail 15-22 RGCS SAOR IN AISCE.

4. **Smoking gun:** r-phost ó Mhicrosoft Data Protection Team (Akshay) ar 12.11.2025 i Case ID #2511040050000381, focal ar fhocal: „*If you have a support partner, you can try to reach them for assistance.*” — déanann Microsoft Data Protection Team é féin sárú an RGCS a institiúidiú.

5. Cruthaíonn fíorú Microsoft Graph API (5.5.2026) go hoibiachtúil go bhfuil OneDrive Personal Site ann go fisiciúil. Go sonrach: **d'fhill an Graph API endpoint /me/drive HTTP 200 OK + meiteashonraí JSON** lena n-áirítear Drive ID *b!73qlQ29wZ0WdRuq5VW4tosyBsGpaL3REsddHsbyo50MR5IPJLlZrTaXeTrPFzAgp*, aitheantóir úinéara agus eolas cuóta. Rinneadh an glao a fhíordheimhniú le **comhartha rochtana OAuth 2.0 dlisteanach** arna eisiúint don chuntas info@foxprof.club. Léiríonn an freagra go hoibiachtúil go bhfuil OneDrive Personal Site á sheirbheáil go gníomhach ag bonneagar Microsoft — níor scriosadh an tionónta go fisiciúil, ach diúltaítear rochtain go treallach ar leibhéal an fheidhmchláir. Diúltaíonn Microsoft rochtain dom ar mo chuid sonraí féin chomh maith le rochtain trí hipearnaisc chuig mo bhunachar sonraí i SharePoint Microsoft ar mo chuntas info@foxprof.club agus tá Microsoft **i mainneachtain de réir Airteagal 12(3) RGCS** — ón gcéad iarratas ábhair sonraí (4.11.2025) tá níos mó ná 6 mhí imithe gan an oibleagáid a chomhlíonadh, rud a sháraíonn fiú an tréimhse 3 mhí sínithe faoin dara fomhír d'Airteagal 12(3) RGCS.

IV. SÁRÚ FHORÁLACHA AN RGCS

Foráil RGCS	Sárú ag Microsoft Ireland
Airteagal 12(3) RGCS – tréimhse freagartha	Níor fhreagair Microsoft an chéad iarratas ón 4.11.2025 laistigh den tréimhse 1 mhí ná laistigh den tréimhse sínithe 3 mhí; mainneachtain leantach níos mó ná 6 mhí.
Airteagal 12(5) RGCS – feidhmiú ceart saor in aisce	Cuireann Microsoft coinníollacha ar fheidhmiú ceart RGCS, eadhon íocaíocht le comhpháirtithe CSP (≥ 50 EUR/mí) — sárú díreach ar an oibleagáid reachtúil AIRTEAGAIL 15-22 a chomhlíonadh SAOR IN AISCE
Airteagal 15 RGCS – ceart rochtana	Diúltaíonn Microsoft don ábhar sonraí rochtain ar a chuid sonraí féin atá stóráilte sa tionónta M365 (URLanna

Foráil RGCS	Sárú ag Microsoft Ireland
	comhroinnte neamhfheidhmeach) sular dídheighníodh é — dídheighniú a thionscain Microsoft féin go comhordaithe.
Airteagal 16 RGCS – ceart ceartúcháin	Diúltaíonn Microsoft na bun-URLanna comhroinnte a athfheidhmiú (a gcuid staideanna teicniúla a cheartú) tar éis athshocrú 2FA.
Airteagal 20 RGCS – ceart iniomparthachta sonraí	Cuireann Microsoft bac ar iniomparthacht sonraí gan tacaíocht CSP íoctha.
Airteagal 5(1)(a) RGCS – dlíthiúlacht, cothroime, trédhearcacht	Próiseáil / diúltú sonraí gan bunús dlíthiúil; atreorú neamhthrédhearcach institiúideach chuig tríú páirtithe.
Airteagal 5(2) RGCS – prionsabal cuntasachta (accountability)	Níor léirigh Microsoft mar rialaitheoir comhlíonadh a oibríochtaí próiseála leis an RGCS i ndáil le haistriú sonraí chuig Convergys agus chuig comhpháirtithe CSP, ná níor dhoiciméadaigh sé dlíthiúlacht an chleachtais atreoraithe.
Airteagail 13 agus 14 RGCS – oibleagáid faisnéise	Níor chuir Microsoft an t-ábhar sonraí ar an eolas roimh aistriú ticéid RGCS chuig Convergys i bhfíor-am an aistrithe, beag beann ar liosta réamh-shocrú na bhfo-phróiseálaithe.
Airteagal 28 RGCS – oibleagáidí an phróiseálaí	Chuir Microsoft inneachar ticéid RGCS agus sonraí pearsanta an ghearánaigh ar aghaidh chuig Convergys gan doiciméadú trédhearcach an treoir phróiseála shonraigh don ticéad seo.

→ Tagann iompar Microsoft Ireland faoi inniúlacht eisiach an Choimisiúin mar Phríomhúdarás Maoirseachta de réir Airteagal 56 + 60 RGCS.

V. IARRATAIS SHONRACHA AR AN gCOIMISIÚN

Iarrann an gearánach leis seo, de réir Airteagail 77 + 57 + 58 + 66 RGCS, ar an gCoimisiún:

1. IMSCRÚDÚ FOIRMIÚIL A OSCAILT i gcoinne Microsoft Ireland Operations Ltd. de réir **Airteagal 57(1)(f)** agus **Airteagal 58(1) RGCS**.

2. A ORDÚ do Microsoft Ireland Operations Ltd. URLanna comhroinnte bunaidh an ghearánaigh a athfheidhmiú láithreach agus SAOR IN AISCE de réir **Airteagal 58(2)(c) RGCS** (cumhacht cheartaitheach — ordú iarratais an ábhair sonraí a chomhlíonadh).

3. A ORDÚ do Microsoft scor den chleachtas institiúideach ábhair sonraí a atreorú chuig tacaíocht CSP íoctha agus iad ag feidhmiú ceart RGCS, de réir **Airteagal 58(2)(d) RGCS** (ordú próiseáil a thabhairt chun comhréir leis an RGCS).

4. FÍNEÁIL RIARACHÁIN A FHORCHUR ar Microsoft Ireland de réir **Airteagal 83(5)(b) RGCS** (suas le 20 milliún EUR nó 4% den láimhdeachas bliantúil domhanda) as sárú Airteagail 12(3), 12(5) agus Airteagail 15-22 RGCS.

5. AN SÁSRA IONAD ILFHREASTAIL A GHNÍOMHACHTÚ de réir **Airteagal 60-66 RGCS** agus comhordú leis na húdaráis maoirseachta lena mbaineann: BfDI Bonn (Microsoft Deutschland GmbH), CNIL (Microsoft France), Garante (Microsoft Italia) agus eile.

6. AN TIMEACHT A CHOMHORDÚ le OLAF (PIF-EU-2026-MBS-001), EPPO (PIF-EU-2026-MBS-002), DG COMP (PIF-EU-2026-MBS-003, Case ID 4YXS-8EFB7771).

7. BEART SEALADACH A GHLACADH de réir **Airteagal 66(1) RGCS (urgency procedure)**: ag féachaint do (i) thréimhse grásta reatha an bhuntionónta PeterFerencFoxpro.onmicrosoft.com a bhfuil spriocdháta 27 Bealtaine 2026 air, (ii) bagairt **chailteanas neamh-inathraithe 7.2 GB sonraí gnó** agus (iii) freagra leantach an fhreastalaí HTTP 401/403 chuig cliaint a roinneadh leis — ordóidh an Coimisiún do Microsoft Ireland Operations Ltd. **síneadh láithreach na tréimhse grásta** don bhuntionónta **go dtí go gcríochnófar an t-imeacht seo go críochnaitheach** agus **toirmeasc ar aon scriosadh sonraí, deprovisioning nó athrú neamh-inathraithe** ar na bun-URLanna comhroinnte.

8. UIMHIR CHÁIS A CHUR AR FÁIL don ghearánach, mar aon le tréimhse measta na n-imeachtaí agus aiseolas tréimhsiúil de réir **Airteagal 77(2) RGCS**.

VI. DEARBHÚ I nDEA-MHÉIN AGUS FORCHOIMEÁD

Cuirtear an gearán seo isteach i ndea-mhéin de réir **Airteagal 77 RGCS**, ar bhonn fianaise oibiachtúla atá infhíoraithe go neamhspleách ón ngearánach (Microsoft Graph API, logaí freagraí freastalaí, r-phoist Mhicrosoft féin). Forchoimeádann an gearánach a stádas sceithire de réir **Treoir (AE) 2019/1937** agus iarrann sé go gcuirtear i bhfeidhm na bearta cosanta uile a leagtar amach ann.

⚠ **FORCHOIMEÁD FOIRMIÚIL CÉIMEANNA DLÍTHIÚLA EILE**

Forchoimeádan an gearánach go sainráite an ceart:

- (a) gearán díreach a chur isteach maidir le neamhghníomh an Choimisiúin de réir **Airteagal 78 RGCS** (ceart leigheas breithiúnach éifeachtach in aghaidh údaráis mhaoirseachta);
- (b) caingean dhíreach um chúiteamh damáiste a thabhairt i gcoinne Microsoft Ireland de réir **Airteagail 79 + 82 RGCS** (ceart chun cúitimh);
- (c) gearán comhthreomhar a chur isteach chuig BfDI Bonn (an t-údarás cónaidhme Gearmánach um chosaint sonraí) mar údarás maoirseachta lena mbaineann tríd an ionad ilfhreastail;
- (d) an t-ábhar a eisréimniú chuig EDPB (An Bord Eorpach um Chosaint Sonraí) de réir **Airteagal 65 RGCS** i gcás díospóide idir údaráis mhaoirseachta.

→ Tá éifeacht dhlíthiúil ag an bhforchoimeád seo ó dháta sheachadta an ghearáin seo chuig an gCoimisiún.

VII. IATÁIN

Tá na naisc SharePoint thíos uaslódáilte ar an **tionónta NUA** agus tá siad ag freastal go heisiach mar áis chun fianaise a chomhroinnt leis na húdaráis. Tá NA BUN-URLanna COMHROINNTE (ón tionónta dídheighnithe ina bhfuil 7.2 GB sonraí gnó) **FÓS NEAMHFHEIDHMEACH** agus is iadsan AN TÁBHAR atá faoi chaibidil sa ghearán seo. Ní IARRANN an gearánach sonraí a aistriú chuig an tionónta nua — iarrann sé go nDÉANFAÍ AN BUNTIONÓNTA A ATHBHEOCHAN, ionas go ndéanfar na bun-URLanna comhroinnite (a comhroinneadh le cliaint agus le comhpháirtithe gnó) a athfheidhmiú.

 [01 OLAF PIF Microsoft Complaint SK EN DE signed with QES v1.pdf](#)

(aighneacht iomlán sínithe QES, 25 leathanach SK+EN+DE, 1.6 MB) — clúdaíonn sé:

- (1) anailís fíricí iomlán lena n-áirítear rian ama le SMTP message-ID,
- (2) r-phost smoking gun ó Akshay (Microsoft Data Protection Team) ón 12.11.2025,
- (3) trí r-phost ó Mhicrosoft Support le contrárthachtaí ábhartha (Lucas Le 3.5.2026 i gcoinne Julie Duong 4.5.2026),
- (4) log freagra freastalaí HTTP 401/403 (3.5.2026) — láithreach fhisiciúil na sonraí,
- (5) fíorú Microsoft Graph API (5.5.2026) — fianaise Drive ID,
- (6) liosta Cc le breis is 60 seoltaí.

(7) Cumarsáid le Microsoft Support:

 [03 Supporting Evidence External Links EN SK signed with QES.pdf](#)

 [04 Response Lucas Le EN SK v2.0 signed with QES.pdf](#)

 [05 Response Julie Duong FIAFOX1 EN SK v2.0 signed with QES.pdf](#)

 [06 Response Julie Duong Case2511 EN DE SK v2 signed with QES.pdf](#)

 [07 Response MS Support OneDrive EN DE SK v1 signed with QES.pdf](#)

(8) DG COMP – An Coimisiún Eorpach:

 [08 DGCOMP PIF Microsoft Complaint EN DE SK v1 signed with QES.pdf](#)

(9) EPPO: Aighneacht trí fhoirm gréasáin.

(10) BfDI Bonn: Gearán comhthreomhar tríd an ionad ilfhreastail (á ullmhú).

(11) Bundeskartellamt Bonn (le seoladh go luath).

Soláthrófar fianaise bhreise don Choimisiún ar iarratas.

VIII. ACHOIMRE CHROINEOLAÍOCH AR AN ÉIRÍ IN ÁIRDE

Dáta	Imeacht
Samhain 2025	Cailleann an gearánach rochtain ar an aip fhíordheimhnithe 2FA. Déanann sé teagmháil le Microsoft Support ag iarraidh athshocrú 2FA agus athbhunú rochtana ar a chuntas MBS 365 info@foxprof.club.
4.11.2025	Osclaítear Case ID #2511040050000381. Glacann Microsoft Data Protection Team (Akshay) an cás chuige féin.
12.11.2025	SMOKING GUN: deir Microsoft Data Protection Team (Akshay) i r-phost focal ar fhocal: „ <i>If you have a support partner, you can try to reach them for assistance.</i> ” — atreorú institiúideach chuig tacaíocht CSP íoctha ó Mhicrosoft Data Protection Team go díreach.
11.2025 – 2.2026	Leanann cumarsáid dhiúltach. Eisiréimniú ó Microsoft Deutschland support → Microsoft India support (fearann office365support.com) — is fostaithe Microsoft iad uile. Ní aontaíonn aon duine acu le hathshocrú 2FA saor in aisce.
26.2.2026	Déanann Microsoft dídheighniú ar an mbuntionónta PeterFerencFoxpro.onmicrosoft.com a bhfuil 7.2 GB sonraí gnó agus na

Dáta	Imeacht
	URLanna comhroinnte uile (a comhroinneadh le cliaint agus comhpháirtithe gnó) ann.
26.–27.3.2026	FORCHUR AN TRÍÚ TIONÓNTA: Le bheith in ann ticéad tacaíochta a chur isteach ar chor ar bith (ní féidir logáil isteach i bportál Microsoft Support ó thionónta dídheighnithe), tá an gearánach éigeantaithe TRÍÚ TIONÓNTA a chruthú FIAFoxnonprofit565.onmicrosoft.com (ID 0cba0010-bbfe-4b68-9d97-06a59069fc4a). Cuirtear an ticéad #2603261420000323 (Ali Ahmed) i gcartlann mar „duplicate" laistigh de 51 nóiméad (Youssef Omar, Microsoft Support Engineer, Bainisteoir Mohamed Shehata). Scriostar an dara ticéad #2603261420000529 (27.3.2026) gan léamh. Sonraí i Roinn IX.
27.3.2026	Ceannaíonn an gearánach ceadúnas nua M365 Business Standard . In ionad an buntionónta a athbheochan, d'éignigh Microsoft an gearánach TIONÓNTA NUA folamh a chruthú (ID 24db89c2-0570-4fe2-8f51-826e210ba08e), ionas go bhféadfadh an gearánach rochtain a fháil ar Business support, a bhí ag séanadh dó — coinníoll a forchuireadh chun go bhféadfadh an gearánach rochtain a fháil ar Business support don bhuncuntas info@foxprof.club.
3.2026 – 4.2026	Osclaíonn an gearánach ticéid bhreise #2603271420000323, #2603281420000129, #2604031420001033. Áitíonn Microsoft Support ar atreorú chuig comhpháirtithe CSP íoctha (≥ 50 EUR/mí) maidir le feidhmiú ceart RGCS. Tá scéim CSP-tying institiúideach.
3.5.2026	Cruthaíonn log freagra freastalaí HTTP 401/403 go bhfuil na comhaid ann go fisiciúil — níl Microsoft ach ag diúltú rochtana. Deimhníonn Lucas Le (Microsoft) trí r-phost go bhfuil an buntionónta ann fós lena dhá fhearann.
4.5.2026	Áitíonn Julie Duong (Microsoft), i dteo contrártha le Lucas Le , go ndearnadh „permanently deleted 1.3.2026" ar na sonraí — contrárthacht ábhartha i gcumarsáid Microsoft.
5.5.2026	Cruthaíonn fíorú Microsoft Graph API go hoibiachtúil go bhfuil OneDrive Personal Site do info@foxprof.club ag freagairt go gníomhach (Drive ID b!73qlQ29wZ0...). D'fhill an endpoint /me/drive HTTP 200 OK +

Dáta	Imeacht
	meiteashonraí JSON. Tá an bhuntionónta ann go fisiciúil — níl Microsoft ach ag diúltú rochtana ar leibhéal an fheidhmchláir.
8.5.2026 17:13	Microsoft i mainneachtain de réir Airteagal 12(3) RGCS — d'éag an spriocdháta deiridh a leag an gearánach síos agus 0/4 ceanglais comhlíonta (athbheochan an bhuntionónta, athfheidhmiú na URLanna comhroinnte, rochtain shaor in aisce ar shonraí, údar i scríbhinn). Ón gcéad iarratas ábhair sonraí (4.11.2025) tá níos mó ná 6 mhí imithe.

→ **Patrún iompair Microsoft:** (1) diúltú institiúideach do thacaíocht RGCS saor in aisce ó 4.11.2025; (2) cleachtas atreoraithe uathobrithe chuig comhpháirtithe CSP íoctha; (3) dídheighniú an bhuntionónta agus na sonraí ann go fisiciúil; (4) diúltú athbheochana nuair a cheannaítear ceadúnas nua; (5) contrárthachtaí ábhartha i gcumarsáid Microsoft (Lucas Le i gcoinne Julie Duong); (6) neamh-chomhsheasmhacht idir éileamh Microsoft maidir le „permanent deletion” agus an fóirú oibiachtúil Microsoft Graph API. Cruthaíonn na fíricí seo **sárú córasach ar Airteagail 12(3), 12(5), 15, 16 agus 20 RGCS** ag Microsoft Ireland Operations Limited.

IX. DIÚLTÚ CÓRASACH TACAÍOCHTA Ó MHICROSOFT

Cuireann an gearánach ciorcal neamhspleách fianaise i láthair lena gcruthaítear nach earráid aonair é an diúltú do chearta RGCS, ach **patrún institiúideach Microsoft**. Tá ceithre chleachtas thíos cruthaithe go neamhspleách le chéile mar shárú córasach ar **Airteagail 12(3) agus 12(5), Airteagail 13, 14, 28 RGCS, Airteagal 5(1)(a) RGCS** (prionsabal trédhearcachta) agus **Treoir 2005/29/CE maidir le cleachtais tráchtála éagothroma** (CSP-tying mar fhágáil ar lár chlaonmharcáilte de réir Airteagal 7 na Treorach).

A. Forchur tríú tionónta chun rochtain a fháil ar phortál Microsoft Support

Tar éis dídheighniú an bhuntionónta PeterFerencFoxpro.onmicrosoft.com (26.2.2026), ní raibh an gearánach **in ann logáil isteach i bportál Microsoft Support** ó chuntas dídheighnithe chun ticéad tacaíochta a chur isteach. Mar thoradh air sin, d'éignigh Microsoft **de facto bunú tríú tionónta** FIAFoxnonprofit565.onmicrosoft.com (Tenant ID 0cba0010-bbfe-4b68-9d97-06a59069fc4a, cuntas BASIC, logáil isteach *PeterFerenc@FIAFoxnonprofit565.onmicrosoft.com*, 26.3.2026) — **díreach ionas go bhféadfadh an gearánach cumarsáid a dhéanamh le Microsoft Support**. Cruthaítear an cuspóir uathúil seo (rochtain ar an tacaíocht, ní gníomhaíocht ghnó) **ag an seicheamh ama**

féin: osclaítear an chéad ticéad an lá céanna ar cruthaíodh an tionónta (#2603261420000323, 26.3.2026). Is **bac ábhartha ar fheidhmiú ceart RGCS** é seo, agus mar sin sárú díreach ar **Airteagal 12(5) RGCS** (feidhmiú ceart *gan bhacanna gan ghá*).

B. Patrún cartlannaithe ticéad tacaíochta mar „duplicate” gan réiteach

Tar éis dó an tríú tionónta a chruthú, d'oscail an gearánach **5 thicéad tacaíochta i 2 mhí** — dúnadh an 5 cinn gan réiteach (focail féin an ghearánaigh in iarratas eisiréimnithe ón 2.5.2026: „4 closed tickets / 2 months / 0 resolution”):

Tracking ID	Oscailte	Gníomhaire	Modh dúnta
#2603261420000323	26.3.2026	Ali Ahmed → Youssef Omar	Curtha i gcartlann „duplicate” i 51 nóim.
#2603261420000529	27.3.2026	MS Support EU	Scríosta gan léamh
#2603271420001984	27.3.2026	Abdelhamid R., Hazem	„browser problem” — dúnta
#2604031420001033	3.4.2026	Jermaine Guillermo, Jaime Cruz	Mí-atreoraithe chuig OneDrive Tech Support
#2604251410000063	25.4.2026	Lucas Le, Julie Duong, Khuong, Harsha	Contrárthacht + ráitis ábhartha mhíchearta

→ Astu siúd cúig thicéad as a chéile, níor tháinig athbheochan tionónta ná athfheidhmiú na URLanna comhroinnte as aon cheann acu. Is **uirlisí nós imeachta chun ticéad a dhúnadh d'aon ghnó gan an t-ábhar fírinneach a réiteach** iad aicmithe ar nós „duplicate”, „browser problem” nó atreorú chuig tacaíocht theicniúil OneDrive — sárú ar Airteagal 12(3) agus (5) RGCS (teorainn ama agus saoirse feidhmithe ceart an ábhair sonraí).

C. Seach-fhoinsiú cumarsáide RGCS chuig Convergys — sárú ar Airteagail 13 agus 14 RGCS

Laistigh den ticéad #2603261420000323, ghlac **Abdallah Mohammed Baligh Elsayed** (r-phost *v-amohammedb@microsoft.com*) an chumarsáid chuige féin ó **Convergys** — gníomhaireacht seach-fhoinsithe tríú páirtí lena gcuireann Microsoft sonraí pearsanta agus ábhar ticéad RGCS an ghearánaigh ar aghaidh. **Níor chuir Microsoft an gearánach ar an eolas roimh aistriú sonraí pearsanta agus ábhar ticéad RGCS shonraigh chuig Convergys de réir Airteagail 13 agus 14 RGCS** (oibleagáid faisnéise i bhfíor-am an aistrithe ticéad shonraigh chuig fo-phróiseálaí sonrach), *beag beann ar liosta réamh-shocrúithe na bhfo-phróiseálaithe* arna fhoilsiú ar

servicetrust.microsoft.com. Éilíonn aistriú sonrach ticéid RGCS ina bhfuil sonraí pearsanta agus cumarsáid faoi fheidhmiú ceart RGCS oibleagáid faisnéise ar leith, oibleagáid nár chomhlíon Microsoft Ireland. Is sárú ar leithligh é seo ar **Airteagail 13 agus 14 RGCS** agus ar **Airteagal 28 RGCS** (trédhearcacht maidir le hoibríocht shonrach a chur ar aghaidh chuig fo-phróiseálaí).

D. Bil-learnh déach — Microsoft Rechnung G154830691 (27.4.2026)

An 27.4.2026, d'eisigh Microsoft sonrasc don ghearánach **Rechnung G154830691** don tionónta *FIA Fox nonprofit* — gan aird a thabhairt ar an bhfíric go bhfuil **an buntionónta (dídheighnithe) fós i dtréimhse grásta** agus go bhfuil ceadúnas nua M365 BS ceannaithe ag an ngearánach (ó 27.3.2026). Tá an gearánach mar sin i stát **bil-learnh déach, nó b'fhéidir triarach** ó Microsoft — agus 0% den bhunfhadhb réitithe. **Beag beann ar mhéid ainmniúil an tsonraisc (4.75 EUR), is léir ón sonrascadh féin le linn na mbun-chearta RGCS a bheith faoi bhac, go bhfuil Microsoft ag baint leasa go leantach as an struchtúr il-thionóntach paralléil a d'éignigh sé féin.** Cuireann an gearánach é seo i bhfeidhm mar chuid den damáiste eacnamaíoch agus neamh-ábhartha faoi **Airteagal 82(1) RGCS** (ceart an ábhair sonraí chun cúitimh).

→ **CONCLÚID ROINN IX:** Léiríonn na ceithre chleachtas atá cruthaithe go neamhspleách (forchur tríú tionónta, cartlannú ticéad mar „duplicate“, seach-fhoinsiú chuig Convergys gan oibleagáid faisnéise a chomhlíonadh, bil-learnh déach) **nach mbíonn Microsoft Ireland Operations Limited ag déanamh earráide aonair, ach go bhfuil samhail nós imeachta chórasach ag oibriú aige**, lena gcuirtear coinníollacha ar fheidhmiú ceart RGCS (Airteagail 12-22) trí (i) bunú éigeantach tionóntaí nua, (ii) cinneadh chun dúnadh in aicmithe nós imeachta gan an t-ábhar, (iii) seach-fhoinsiú chuig tríú páirtithe gan trédhearcacht agus (iv) **muirearú arís agus arís eile**. Treisíonn na fíricí seo go carnach iarratas an ghearánaigh ar **Airteagal 58(2) RGCS** (bearta ceartaitheacha an Choimisiúin), **Airteagal 66(1) RGCS** (beart sealadach / urgency procedure) agus **Airteagal 83(5)(b) RGCS** (fíneáil suas le 20 M EUR nó 4% den láimhdeachas bliantúil domhanda) a chur i bhfeidhm.

Seo **achoimre ghairid**, a fhreastalaíonn ar léitheoireacht thapa ar an gcás ag DPC do dhaoine inniúla:

Achoimre ghairid an ghearáin – PIF-EU-2026-MBS-004 (Microsoft Ireland)

Mise, Peter Ferenc, mar ábhar sonraí agus úsáideoir ceadúnais Microsoft 365 Business Standard (tionónta: PeterFerencFoxpro.onmicrosoft.com), cuirim isteach gearán chuig an Data Protection Commission (DPC Ireland) de réir Airteagal 77 RGCS i ndáil le sárú

tromchúiseach agus fadtréimhseach ar mo chearta faoin RGCS ag Microsoft Ireland Operations Limited.

Tar éis dom mo ghléas 2FA a chailleadh agus rochtain ar an gcuntas info@foxprof.club a chailliúint, dhiúltaigh Microsoft athshocrú saor in aisce a dhéanamh ar MFA agus rochtain a thabhairt ar mo chuid sonraí, in ainneoin gur iarr mé é seo arís agus arís eile ó Shamhain 2025 trí roinnt cainéal oifigiúil tacaíochta. Ina ionad sin, d'atreoraigh sé go córasach chuig comhpháirtithe CSP íoctha (íosmhéid 50 EUR/mí), agus mar sin chuir sé coinníoll ar fheidhmiú mo chearta faoi Airteagail 15, 16 agus 20 RGCS de bharr íocaíochta táillí.

Ina dhiaidh sin, dhídheighnigh Microsoft an buntionónta a bhfuil thart ar 7.2 GB sonraí gnó agus na naisc chomhroinnte SharePoint/OneDrive go léir aige, agus le linn ceadúnas nua a cheannach, chruthaigh sé tionónta nua folamh in ionad an bhuntionónta a athbheochan. Léiríonn an fhianaise (logaí HTTP 401/403 ag na bun-URLanna comhroinnte agus glao Microsoft Graph API /me/drive le HTTP 200 OK agus Drive ID bailí do info@foxprof.club) go bhfuil an buntionónta ann go fisiciúil, ach go bhfuil bac ar rochtain ar na sonraí go treallach ar leibhéal an fheidhmchláir.

I rith mí an Mhárta agus Aibreáin 2026, d'oscail mé cúig thicéad tacaíochta — dúnadh iad ar fad gan réiteach substaintiúil (mar shampla mar „duplicate“, „browser problem“ nó trí atreorú chuig tacaíocht theicniúil OneDrive) agus gan athbheochan an tionónta nó athfheidhmiú na naisc chomhroinnte. Léiríonn r-phoist an Mhicrosoft Data Protection Team agus na ngníomhairí aonair (go háirithe „If you have a support partner, you can try to reach them for assistance.“) cleachtas institiúideach diúltaithe do thacaíocht RGCS saor in aisce agus atreorú chuig tacaíocht íoctha.

Trí na gníomhartha seo sáraíonn Microsoft, dar liomsa, go sistéamach Airteagail 12(3) agus (5) RGCS (tréimhse agus saoirse feidhmithe ceart), Airteagail 15, 16 agus 20 RGCS (rochtain, ceartúchán, iniomparthacht), Airteagal 5(1)(a) agus (2) RGCS (dlíthiúlacht, trédhearcacht, cuntasacht), chomh maith le hAirteagail 13, 14 agus 28 RGCS i dtaca le haistriú na cumarsáide chuig tríú páirtí (Convergys) gan eolas leordhóthanach indibhidiúil.

Sa ghearán seo, iarraim go háirithe ar DPC:

- (1) imscrúdú foirmiúil a oscailt,
- (2) athbheochan saor in aisce an bhuntionónta agus athfheidhmiú na mbun-URLanna comhroinnte,
- (3) toirmeasc ar atreorú ábhar sonraí chuig comhpháirtithe CSP íoctha agus iad ag feidhmiú a gcearta RGCS,
- (4) fíneáil chuí riaracháin a fhorchur de réir Airteagal 83 RGCS agus
- (5) bearta sealadacha a ghlacadh de réir Airteagal 66 RGCS chun na sonraí go léir sa bhuntionónta a chaomhnú go dtí go gcríochnófar an t-imeacht.

Le linn scrúdú mionsonraithe a dhéanamh ar achar ama an cháis, beidh DPC ag teacht ar chontrárthacht dhíreach idir dhá ráiteas oifigiúil tacaíochta laistigh d'aon 24 uair an chloig. Cé gur dheimhnigh ionadaí amháin go raibh an bunchomhshaol digiteach (an tionónta) ann, lá arna mhárach mhaígh bainisteoir eile go ndearnadh na sonraí ar fad a scriosadh go neamh-inathraithe dhá mhí roimhe sin. Measaim go bhfuil an mhímhacasamhlú cumarsáide seo ina fhianaise ríthábhachtach ar neamh-thrédhearcacht, rud a fhágann nach féidir leis an úsáideoir a cheart rochtana ar a chuid sonraí a fheidhmiú faoi Airteagal 16 RGCS. Tá contrárthacht ábhartha ann mar sin idir an réaltacht theicniúil (Graph API 200 OK) agus an fhaisnéis a soláthraítear don ábhar sonraí ag an rialaitheoir.

Chun an scoilt seo a shárú, tá sé riachtanach go bhfeidhmeoidh na húdaráis maoirseachta, go háirithe DPC Ireland, a gcumhachtaí ceartaitheacha faoi Airteagal 58 RGCS agus go bhforchuirfidh siad smachtbhannaí faoi Airteagal 83 RGCS a mbeidh éifeacht dúshlánach acu. Ag an am céanna, tá comhordú níos dlúithe ag teastáil idir údaráis um chosaint sonraí agus údaráis um chosaint tomhaltóirí, chun cleachtais an „paywalling” ar bhuncearta sa spás digiteach a chosc.

Is páipéar litmis an cás seo do rialú scamall na hEorpa. Má fhanann sé gan freagra leordhóthanach, doimhneoidh an scoilt sa dlí agus fanfaidh „ceannasacht dhigiteach” shaoránaigh na hEorpa mar mhana folamh i scáil na bPortál Tacaíochta corparáideacha. Caithfidh an reachtaíocht freagairt ar an réaltacht theicniúil (cosúil le héifeacht lock-in 2FA agus castacht an Graph API), ionas nach mbeidh an dlí ina fhógairt fhoirmiúil amháin, ach ina ionstraim bheo cosanta i lámha an ábhair sonraí.

Coinbhleacht na tosaíochta is infheidhme (Airteagal 3(4) Treoir 2005/29/CE):

Soláthraíonn an Treoir um Chleachtais Tráchtála Éagothroma féin, in Airteagal 3(4), go sainráite go bhfuil coinbhleacht („scoilt”) ann. Sonraítear ann go, i gcás coinbhleachta idir forálacha na teorach seo agus rialacha eile an Aontais (ar nós an RGCS) a rialaíonn gnéithe sonracha de chleachtais tráchtála éagothroma, beidh tús áite ag na rialacha eile sin. Tugann Microsoft neamhaird ar an scoilt seo agus iompraíonn sé féin amhail is dá mbeadh na rialacha tacaíochta tráchtála (an samhail CSP) os cionn fhorálacha sainordaitheacha an RGCS.

Easaontas dlíthiúil i gcáilíocht na gníomhaíochta: Tá an scoilt sa mhéid go gcáilíonn Microsoft athshocrú 2FA agus rochtain ar shonraí mar „sheirbhís iarmharach íoctha” (after-sales service), agus an dlí (RGCS) á sainmhíniú mar „fheidhmiú saor in aisce ar bhuncearta”.

Tagann „paywalling” sistéamach as seo, áit a bhfuil feidhmiú cearta an ábhair sonraí faoi Airteagal 12(5) RGCS coinníollaithe ar chaidreamh tráchtála, rud atá i gcoinbhleacht dhíreach le ordlathas noirm dhlíthiúla an AE.

Coinbhleacht i spriocdhátaí agus i ndeimhneacht nós imeachta: Cé go socraíonn an RGCS in Airteagal 12(3) go dian an spriocdháta freagartha (uasmhéid 3 mhí i gcásanna casta), úsáideann Microsoft an „scoilt” idir a chuid rialacha teicniúla inmheánacha (grace period) agus an tréimhse reachtúil, agus mar sin chruthaigh sé staid éiginnteachta dlíthiúla i gcás Ferenc a mhaireann níos mó ná 6 mhí.

Easaontas san oibleagáid faisnéise i seach-fhoinsiú: Tá easaontas idir an oibleagáid trédhearcachta faoi Airteagail 13 agus 14 RGCS agus an cleachtas ina dteipeann ar Microsoft fógra a thabhairt i bhfíor-am ar aistriú „ticéad RGCS” sonracha chuig fo-chonraitheoirí ar nós Convergys, agus mar sin é ag cruthú timpeallacht próiseála neamh-thrédhearcach.

Sa aighneacht PIF-EU-2026-MBS-004 sainítear an scoilt dhlíthiúil seo mar bhac institiúideach, ina n-úsáideann an rialaitheoir castacht idirghníomhaíochta roinnt rialachán dlíthiúil chun éalú óna chuid oibleagáidí.

The Slovak version is legally binding.

Le hómós,

Dáta:

11 Bealtaine 2026

Áit:

Kumhausen, Poblacht Chónaidhme na Gearmáine

Gearánach:



Peter Ferenc

Kumhausen, an Ghearmáin, an Bhaváir

[Tá an doiciméad sínithe le QES — eIDAS]

COMPLAINT TO THE SUPERVISORY AUTHORITY

UNDER ARTICLE 77 GDPR

AGAINST MICROSOFT IRELAND

Complaint to Lead Supervisory Authority under Art. 77 GDPR — Microsoft Ireland Operations Ltd

File Ref.: PIF-EU-2026-MBS-004

- Language versions: SK → GA → EN → DE
- Invoice Microsoft MBB 365 (Business BASIC)
- A brief **executive summary** is included at the end of the document for quick reference by DPC officers

Data Protection Commission (DPC Ireland)

Lead Supervisory Authority for Microsoft Ireland (Article 56 GDPR)

21 Fitzwilliam Square South, Dublin 2, D02 RD28, Ireland

E-mail: info@dataprotection.ie

Online form: <https://forms.dataprotection.ie/>

Website: <https://www.dataprotection.ie/>

Date:	11 May 2026
File:	PIF-EU-2026-MBS-004
Complainant (data subject):	Peter Ferenc, Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Germany
E-mail:	info@foxprof.club
Alleged controller:	Microsoft Ireland Operations Limited (CRO 256796), Dublin
Related proceedings:	OLAF FNS – PIF-EU-2026-MBS-001 (9 May 2026); EPPO – PIF-EU-2026-MBS-002 (9 May 2026); DG COMP – PIF-EU-2026-MBS-003 (Case ID 4YXS-8EFB7771, 9 May 2026)

Legal basis:	Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) – Articles 12(3), 12(5), 15, 16, 20, 56, 57, 58, 66, 77, 82, 83; Directive 2005/29/EC
---------------------	---

Complainant

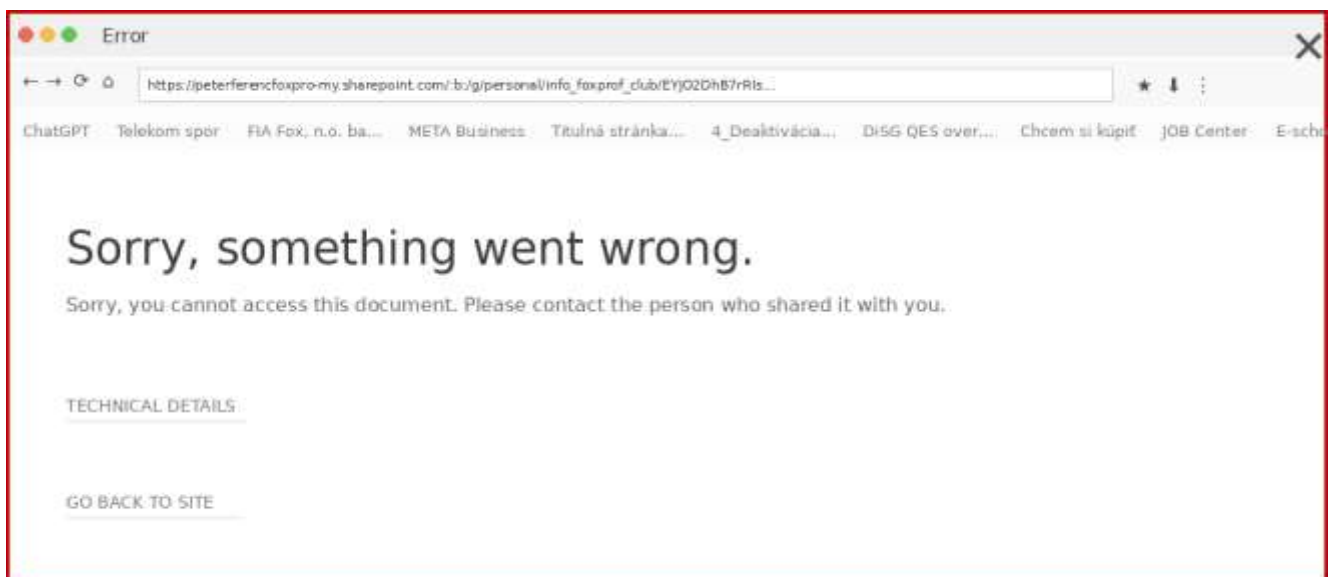
To the Data Protection Commission,

The complainant, Peter Ferenc, established in the Federal Republic of Germany (Kumhausen, Bavaria), hereby submits this complaint under **Article 77(1) of Regulation (EU) 2016/679 (GDPR)** to the Data Protection Commission acting as **Lead Supervisory Authority under Article 56 GDPR** concerning breaches of the GDPR by Microsoft Ireland Operations Limited, and requests an investigation under Article 57(1)(f) and the imposition of corrective measures under Article 58 GDPR. Upon purchase of a new licence, Microsoft created a new tenant instead of reactivating the original — although the original tenant physically exists (confirmed by Microsoft Graph API verification on 5 May 2026, Drive ID b!73qIQ29wZ0...) — demonstrating arbitrary decision-making by Microsoft regarding my access to my own data as a data subject. This constitutes a breach of Articles 12(5), 15, 16 and 20 GDPR.

I tested a SharePoint sharing link which I had shared with an external recipient on 29 August 2025 — i.e. 6 months before the alleged tenant deactivation:

https://peterferencfoxpro-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/info_foxprof_club/EYJO2DhB7rRIs2W4xvchcvQBN7-816zT7mFpF3VugkM6Zg?e=NC9I7K

The above SharePoint link is from the original database and is **non-functional**, which proves that Microsoft is unlawfully blocking my access to the data of the original database.



Evidence: SharePoint server returns an error response when an attempt is made to access the original sharing link — physically demonstrating that the data exists but access is being denied.

I. REFERENCE TO THE PRINCIPAL SUBMISSION

The full factual exposition and the complete evidence matrix are contained in the submission **PIF-EU-2026-MBS-001** filed on 9 May 2026 with OLAF (attached as PDF, QES-signed, 25 pages SK+EN+DE). This accompanying submission refers to it in full and is limited to the facts relevant for GDPR enforcement.

II. COMPETENCE OF THE DPC – LEAD SUPERVISORY AUTHORITY

Microsoft Ireland Operations Limited (CRO 256796, registered office: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521) is the **main establishment** of Microsoft Corporation in the EU for the Microsoft 365 ecosystem and the contracting entity for EU customers. Under **Article 56(1) GDPR** the Data Protection Commission is the **Lead Supervisory Authority** for cross-border processing of personal data by Microsoft in the EU — i.e. it has exclusive competence to conduct these proceedings within the one-stop-shop mechanism (Article 60 GDPR).

III. SUBSTANCE OF THE MATTER – BREACH OF THE GDPR

⚠ SUBSTANCE OF THE MATTER – INSTITUTIONAL BREACH OF THE GDPR

1. The complainant, as data subject and contractual user of an M365 Business Standard licence (tenant: PeterFerencFoxpro.onmicrosoft.com), following the loss of his 2FA device, asserted against Microsoft his right of access to his own data (Article 15 GDPR), his right to rectification (Article 16 GDPR) and his right to data portability (Article 20 GDPR) — specifically, restoration of the original share URLs.
2. Microsoft Support staff (employees of Microsoft Ireland Operations Ltd, Microsoft Deutschland GmbH, Microsoft branches in India / the Philippines / Vietnam) **systematically refused to fulfil GDPR obligations free of charge** and institutionally redirected the complainant to **paid CSP partners** (≥ EUR 50/month).

3. This is a direct breach of **Article 12(5) GDPR**, which provides that *information and any action taken under Articles 15-22 GDPR shall be provided FREE OF CHARGE*.

4. **Smoking gun:** e-mail from the Microsoft Data Protection Team (Akshay) dated 12 November 2025 in Case ID #2511040050000381, verbatim: „*If you have a support partner, you can try to reach them for assistance.*” — the Microsoft Data Protection Team itself institutionalises the breach of the GDPR.

5. Microsoft Graph API verification (5 May 2026) objectively proves that the OneDrive Personal Site physically exists. Specifically: **the Graph API endpoint /me/drive returned HTTP 200 OK + JSON metadata** including Drive ID *b!73qlQ29wZ0WdRuq5VW4tosyBsGpaL3REsddHsbyo50MR5IPJLlZrTaXeTrPFzAgp*, owner identifier and quota information. The call was authenticated with a **legitimate OAuth 2.0 access token** issued for the account info@foxprof.club. The response objectively demonstrates that the OneDrive Personal Site is being actively served by Microsoft infrastructure — the tenant has not been physically deleted; access is merely arbitrarily denied at the application level. Microsoft denies me access to my own data as well as access via hyperlinks to my database in Microsoft SharePoint on the account info@foxprof.club and Microsoft is **in default under Article 12(3) GDPR** — more than 6 months have elapsed since the first data subject's request (4 November 2025) without compliance, exceeding even the extended three-month period under the second subparagraph of Article 12(3) GDPR.

IV. GDPR PROVISIONS BREACHED

GDPR Provision	Breach by Microsoft Ireland
Article 12(3) GDPR – time limit for response	Microsoft has not responded since the first request of 4 November 2025 within the one-month period nor within the extended three-month period; the default has continued for more than 6 months.
Article 12(5) GDPR – exercise of rights free of charge	Microsoft conditions the exercise of GDPR rights on payment to CSP partners (≥ EUR 50/month) — a direct breach of the statutory obligation to FULFIL ARTICLES 15-22 FREE OF CHARGE
Article 15 GDPR – right of access	Microsoft denies the data subject access to his own data stored in the M365 tenant (share URLs non-functional) before

GDPR Provision	Breach by Microsoft Ireland
	deactivation that was deliberately triggered by Microsoft itself in a coordinated manner.
Article 16 GDPR – right to rectification	Microsoft refuses to restore (rectify the technical state of) the original share URLs following the 2FA reset.
Article 20 GDPR – right to data portability	Microsoft blocks data portability without paid CSP support.
Article 5(1)(a) GDPR – lawfulness, fairness, transparency	Processing / denial of access to data without a legal basis; non-transparent institutional redirection to third parties.
Article 5(2) GDPR – accountability principle	Microsoft as controller has not demonstrated the compliance of its processing operations with the GDPR in transferring data to Convergys and CSP partners, nor has it documented the lawfulness of the redirection practice.
Articles 13 and 14 GDPR – information obligation	Microsoft did not inform the data subject in real time before transferring the specific GDPR ticket to Convergys, regardless of any framework subprocessor list.
Article 28 GDPR – processor obligations	Microsoft forwarded the GDPR ticket contents and the complainant's personal data to Convergys without transparent documentation of the specific processing instruction for that ticket.

→ The conduct of Microsoft Ireland falls within the exclusive competence of the DPC as Lead Supervisory Authority under Articles 56 + 60 GDPR.

V. SPECIFIC REQUESTS TO THE DPC

The complainant hereby requests, under Articles 77 + 57 + 58 + 66 GDPR, that the DPC:

- 1. OPENS A FORMAL INVESTIGATION** against Microsoft Ireland Operations Ltd. under **Article 57(1)(f) and Article 58(1) GDPR**.
- 2. ORDERS** Microsoft Ireland Operations Ltd. immediately and FREE OF CHARGE to restore the complainant's original share URLs under **Article 58(2)(c) GDPR** (corrective power — order to comply with the data subject's requests).
- 3. ORDERS** Microsoft to cease the institutionalised practice of redirecting data subjects to paid CSP support in the exercise of GDPR rights, under **Article 58(2)(d) GDPR** (order to bring processing into compliance with the GDPR).
- 4. IMPOSES AN ADMINISTRATIVE FINE** on Microsoft Ireland under **Article 83(5)(b) GDPR** (up to EUR 20 million or 4% of total worldwide annual turnover) for breach of Articles 12(3), 12(5) and 15-22 GDPR.
- 5. ACTIVATES THE ONE-STOP-SHOP MECHANISM** under **Articles 60-66 GDPR** and coordinates with the supervisory authorities concerned: BfDI Bonn (Microsoft Deutschland GmbH), CNIL (Microsoft France), Garante (Microsoft Italia) and others.
- 6. COORDINATES THE PROCEEDINGS** with OLAF (PIF-EU-2026-MBS-001), EPPO (PIF-EU-2026-MBS-002), DG COMP (PIF-EU-2026-MBS-003, Case ID 4YXS-8EFB7771).
- 7. ADOPTS A PROVISIONAL MEASURE** under **Article 66(1) GDPR (urgency procedure)**: given (i) the running grace period of the original tenant PeterFerencFoxpro.onmicrosoft.com with deadline 27 May 2026, (ii) the imminent risk of **irreversible loss of 7.2 GB of business data** and (iii) the continuing HTTP 401/403 server responses to clients with whom the links were shared — the DPC shall order Microsoft Ireland Operations Ltd. **the immediate extension of the grace period** of the original tenant **until the final conclusion of these proceedings** and **a prohibition on any data deletion, deprovisioning or irreversible change** of the original share URLs.
- 8. PROVIDES THE COMPLAINANT WITH A CASE NUMBER**, an estimated timeframe of the proceedings and periodic feedback under **Article 77(2) GDPR**.

VI. DECLARATION IN GOOD FAITH AND RESERVATION

This complaint is submitted in good faith under **Article 77 GDPR**, on the basis of objective evidence verifiable independently of the complainant (Microsoft Graph API, server response logs, Microsoft's own e-mails). The complainant reserves his whistleblower status under **Directive (EU) 2019/1937** and requests the application of all protective measures provided for therein.

⚠ FORMAL RESERVATION OF FURTHER LEGAL STEPS

The complainant expressly reserves the right to:

- (a)** lodge a direct complaint for inaction of the DPC under **Article 78 GDPR** (right to an effective judicial remedy against a supervisory authority);
 - (b)** bring a direct action for damages against Microsoft Ireland under **Articles 79 + 82 GDPR** (right to compensation);
 - (c)** lodge a parallel complaint with BfDI Bonn (the German federal data protection authority) as a supervisory authority concerned through the one-stop-shop mechanism;
 - (d)** escalate the matter to the EDPB (European Data Protection Board) under **Article 65 GDPR** in the event of a dispute between supervisory authorities.
- **This reservation takes legal effect from the date of delivery of this complaint to the DPC.**

VII. ANNEXES

The SharePoint links below are uploaded on the **NEW tenant** and serve exclusively as a means of sharing evidence with the authorities. The ORIGINAL SHARE URLs (from the deactivated tenant containing 7.2 GB of business data) **REMAIN NON-FUNCTIONAL** and ARE THE SUBJECT MATTER of this complaint. The complainant DOES NOT REQUEST data migration to the new tenant — he requests REACTIVATION OF THE ORIGINAL TENANT so that the original share URLs (which were shared with clients and business partners) function again.

 [01 OLAF PIF Microsoft Complaint SK EN DE signed with QES v1.pdf](#)

(full QES-signed submission, 25 pages SK+EN+DE, 1.6 MB) — contains:

- (1) complete factual analysis including a timeline with SMTP message-IDs,
- (2) smoking gun e-mail from Akshay (Microsoft Data Protection Team) of 12 November 2025,
- (3) three Microsoft Support e-mails containing material contradictions (Lucas Le 3 May 2026 vs Julie Duong 4 May 2026),
- (4) HTTP 401/403 server response log (3 May 2026) — physical existence of the data,
- (5) Microsoft Graph API verification (5 May 2026) — Drive ID evidence,
- (6) Cc list of more than 60 addressees.

(7) Dual billing — Microsoft Rechnung G154830691 (27 April 2026)

(8) Communication with Microsoft Support:

 [03 Supporting Evidence External Links EN SK signed with QES.pdf](#)

 [04 Response Lucas Le EN SK v2.0 signed with QES.pdf](#)

 [05 Response Julie Duong FIAFOX1 EN SK v2.0 signed with QES.pdf](#)

 [06 Response Julie Duong Case2511 EN DE SK v2 signed with QES.pdf](#)

 [07 Response MS Support OneDrive EN DE SK v1 signed with QES.pdf](#)

(9) DG COMP – European Commission:

 [08 DGCOMP PIF Microsoft Complaint EN DE SK v1 signed with QES.pdf](#)

(10) EPPO: Submission via web form.

(11) BfDI Bonn: Parallel complaint via the one-stop-shop mechanism (in preparation).

(12) Bundeskartellamt Bonn (to be sent shortly).

Further evidence will be supplied to the DPC on request.

VIII. CHRONOLOGICAL SUMMARY OF THE ESCALATION

Date	Event
Nov. 2025	The complainant loses access to his 2FA authentication application. He contacts Microsoft Support requesting a 2FA reset and restoration of access to the MBS 365 account info@foxprof.club.
4 Nov 2025	Opening of Case ID #2511040050000381. The case is taken up by the Microsoft Data Protection Team (Akshay).
12 Nov 2025	SMOKING GUN: the Microsoft Data Protection Team (Akshay) states verbatim in an e-mail: „ <i>If you have a support partner, you can try to reach them for assistance.</i> “ — institutionalised redirection to paid CSP support directly from the Microsoft Data Protection Team.
Nov 2025 – Feb 2026	Continuing refusal in correspondence. Escalation from Microsoft Deutschland support → Microsoft India support (domain office365support.com) — all are Microsoft employees. None of them agrees to a free 2FA reset.
26 Feb 2026	Microsoft deactivates the original tenant PeterFerencFoxpro.onmicrosoft.com containing 7.2 GB of business data and all share URLs shared with clients and business partners.

Date	Event
26–27 Mar 2026	FORCED CREATION OF A THIRD TENANT: In order to be able to lodge a support ticket at all (no login is possible to the Microsoft Support portal from a deactivated tenant), the complainant is forced to create a THIRD tenant FIAFoxnonprofit565.onmicrosoft.com (ID 0cba0010-bbfe-4b68-9d97-06a59069fc4a). Ticket #2603261420000323 (Ali Ahmed) is archived as „duplicate" within 51 minutes (Youssef Omar, Microsoft Support Engineer, Manager Mohamed Shehata). The second ticket #2603261420000529 (27 March 2026) is deleted without being read. Details in Section IX.
27 Mar 2026	The complainant purchases a new M365 Business Standard licence . Instead of reactivating the original tenant, Microsoft forced the complainant to create a NEW empty tenant (ID 24db89c2-0570-4fe2-8f51-826e210ba08e) so that the complainant could even reach Business support, which had been denied to him — this being a precondition for the complainant to obtain business support for the original account info@foxprof.club.
Mar 2026 – Apr 2026	The complainant opens further tickets #2603271420000323, #2603281420000129, #2604031420001033. Microsoft Support insists on redirection to paid CSP partners (≥ EUR 50/month) for the exercise of GDPR rights. The CSP-tying scheme is institutionalised.
3 May 2026	The HTTP 401/403 server response log demonstrates that the files physically exist — Microsoft is merely denying access. Lucas Le (Microsoft) confirms by e-mail the continued existence of the original tenant including both of its domains.
4 May 2026	Julie Duong (Microsoft), in direct contradiction to Lucas Le , asserts that the data were „permanently deleted 1 March 2026" — a material contradiction in Microsoft's communication.
5 May 2026	Microsoft Graph API verification objectively proves that the OneDrive Personal Site for info@foxprof.club actively responds (Drive ID b!73qlQ29wZ0...). The endpoint /me/drive returned HTTP 200 OK + JSON metadata. The original tenant physically exists — Microsoft merely denies access at the application level.

Date	Event
8 May 2026, 17:13	Microsoft in default under Article 12(3) GDPR — the final deadline set by the complainant has expired with 0/4 demands fulfilled (reactivation of the original tenant, restoration of share URLs, free-of-charge access to the data, written justification). More than 6 months have elapsed since the first data subject's request (4 November 2025).

→ **Pattern of Microsoft's conduct:** (1) institutionalised refusal of free GDPR support since 4 November 2025; (2) automated redirection practice to paid CSP partners; (3) deactivation of the original tenant while preserving the physical existence of the data; (4) refusal of reactivation upon the purchase of a new licence; (5) material contradictions in Microsoft's communication (Lucas Le vs Julie Duong); (6) inconsistency between Microsoft's „permanent deletion" assertion and the objective Microsoft Graph API verification. These facts establish a **systemic breach of Articles 12(3), 12(5), 15, 16 and 20 GDPR** by Microsoft Ireland Operations Limited.

IX. SYSTEMIC REFUSAL OF SUPPORT BY MICROSOFT

The complainant presents an independent body of evidence demonstrating that the refusal of GDPR rights is not an individual error, but an **institutionalised pattern of Microsoft**. The four practices set out below, each independently proved, together constitute a systemic breach of **Articles 12(3) and 12(5), Articles 13, 14, 28 GDPR, Article 5(1)(a) GDPR** (transparency principle) and **Directive 2005/29/EC on unfair commercial practices** (CSP-tying as misleading omission under Article 7 of the Directive).

A. Forced creation of a third tenant to obtain access to the Microsoft Support portal

Following the deactivation of the original tenant PeterFerencFoxpro.onmicrosoft.com (26 February 2026), the complainant **was unable to log in to the Microsoft Support portal** from his deactivated account to lodge a support ticket. As a result, Microsoft **de facto forced the creation of a third tenant** FIAFoxnonprofit565.onmicrosoft.com (Tenant ID 0cba0010-bbfe-4b68-9d97-06a59069fc4a, BASIC account, login *PeterFerenc@FIAFoxnonprofit565.onmicrosoft.com*, 26 March 2026) — **solely so that the complainant could communicate with Microsoft Support**. This exclusive purpose (access to support, not business activity) is demonstrated **by the chronological sequence itself**: the first ticket is opened on the same day the tenant was created (#2603261420000323, 26

March 2026). This constitutes a **material barrier to the exercise of GDPR rights** and thus a direct breach of **Article 12(5) GDPR** (exercise of rights *without undue hindrance*).

B. Pattern of archiving support tickets as „duplicate" without resolution

After creating the third tenant, the complainant opened **5 support tickets in 2 months** — all 5 were closed without resolution (the complainant's own words in the escalation request of 2 May 2026: „4 closed tickets / 2 months / 0 resolution"):

Tracking ID	Opened	Agent	Manner of closure
#2603261420000323	26 Mar 2026	Ali Ahmed → Youssef Omar	Archived „duplicate" in 51 min.
#2603261420000529	27 Mar 2026	MS Support EU	Deleted without being read
#2603271420001984	27 Mar 2026	Abdelhamid R., Hazem	„browser problem" — closed
#2604031420001033	3 Apr 2026	Jermaine Guillermo, Jaime Cruz	Misrouted to OneDrive Tech Support
#2604251410000063	25 Apr 2026	Lucas Le, Julie Duong, Khuong, Harsha	Contradiction + materially incorrect statements

→ Out of five consecutive tickets, not one led to tenant reactivation or restoration of the share URLs. Classifications such as „duplicate", „browser problem" or redirection to OneDrive technical support are **procedural tools used to deliberately close a ticket without resolving the substance of the matter** — a breach of Article 12(3) and (5) GDPR (time limit and free-of-charge exercise of the data subject's rights).

C. Outsourcing of GDPR communication to Convergys — breach of Articles 13 and 14 GDPR

Within ticket #2603261420000323, the communication was taken up by **Abdallah Mohammed Baligh Elsayed** (e-mail v-amohammedb@microsoft.com) from **Convergys** — a third-party outsourcing agency to which Microsoft transfers the personal data and content of the complainant's GDPR tickets. **Microsoft did not inform the complainant before transferring** the personal data and content of the specific GDPR ticket to Convergys in accordance with **Articles 13 and 14 GDPR** (information obligation in real time of the specific

ticket's transfer to a specific processor), *regardless of the existence of a framework subprocessor list* published on servicetrust.microsoft.com. The specific transfer of a GDPR ticket containing personal data and communication on the exercise of GDPR rights requires a separate information obligation, which Microsoft Ireland did not fulfil. This is a separate breach of **Articles 13 and 14 GDPR** and **Article 28 GDPR** (transparency in forwarding a specific operation to a processor).

D. Dual billing — Microsoft Rechnung G154830691 (27 April 2026)

On 27 April 2026 Microsoft issued the complainant an invoice **Rechnung G154830691** for the tenant *FIA Fox nonprofit* — disregarding the fact that **the original (deactivated) tenant remains in the grace period** and the complainant has purchased a further new M365 BS licence (since 27 March 2026). The complainant is therefore in a state of **dual, or potentially triple, billing** by Microsoft — with 0% resolution of the original problem. **Regardless of the nominal amount of the invoice (EUR 4.75), the very fact of being invoiced while the original GDPR rights are blocked demonstrates that Microsoft continuously profits from the parallel multi-tenant structure it has itself forced into existence.** The complainant asserts this as part of the economic and non-material damage under **Article 82(1) GDPR** (data subject's right to compensation).

→ **CONCLUSION TO SECTION IX:** The four independently proved practices (forced creation of a third tenant, archiving of tickets as „duplicate“, outsourcing to Convergys without fulfilling the information obligation, dual billing) demonstrate that **Microsoft Ireland Operations Limited is not making individual errors, but is operating a systemic procedural model**, in which the exercise of GDPR rights (Articles 12-22) is conditioned on (i) the mandatory creation of new tenants, (ii) being destined for closure under procedural classifications without merit, (iii) outsourced to third parties without transparency and (iv) **repeatedly charged for**. These facts cumulatively reinforce the complainant's request that **Article 58(2) GDPR** (corrective measures by the DPC), **Article 66(1) GDPR** (provisional measure / urgency procedure) and **Article 83(5)(b) GDPR** (administrative fine of up to EUR 20 million or 4% of total worldwide annual turnover) be applied.

A brief **executive summary** follows, serving as quick reference for the competent officers at the DPC:

Executive Summary – PIF-EU-2026-MBS-004 (Microsoft Ireland)

I, Peter Ferenc, as data subject and user of a Microsoft 365 Business Standard licence (tenant: PeterFerencFoxpro.onmicrosoft.com), submit this complaint to the Data

Protection Commission (DPC Ireland) under Article 77 GDPR concerning a serious and prolonged breach of my rights under the GDPR by Microsoft Ireland Operations Limited.

After losing my 2FA device and being locked out of the account info@foxprof.club, Microsoft refused to reset MFA free of charge and restore access to my data, although I requested this repeatedly from November 2025 through several official support channels. Instead, it systematically redirected me to paid CSP partners (minimum EUR 50/month), thereby conditioning the exercise of my rights under Articles 15, 16 and 20 GDPR on the payment of fees.

Microsoft subsequently deactivated the original tenant containing approximately 7.2 GB of business data and all shared SharePoint/OneDrive links, and upon purchase of a new licence it created a new empty tenant instead of reactivating the original. The evidence (HTTP 401/403 logs on the original share URLs and the Microsoft Graph API call /me/drive with HTTP 200 OK and a valid Drive ID for info@foxprof.club) proves that the original tenant physically exists, but access to the data is arbitrarily blocked at the application level.

Between March and April 2026 I opened five support tickets, all of which were closed without substantive resolution (e.g. as „duplicate“, „browser problem“ or redirected to OneDrive technical support) and without any reactivation of the tenant or restoration of the share URLs. E-mails from the Microsoft Data Protection Team and individual agents (notably „If you have a support partner, you can try to reach them for assistance.“) prove an institutional practice of refusing the free exercise of rights and redirecting to paid support.

In my view, this conduct of Microsoft systematically breaches in particular Articles 12(3) and (5) GDPR (time limit and free-of-charge exercise of rights), Articles 15, 16 and 20 GDPR (access, rectification, portability), Article 5(1)(a) and (2) GDPR (lawfulness, transparency, accountability), as well as Articles 13, 14 and 28 GDPR concerning the forwarding of communication to a third party (Convergys) without adequate individual information.

In this complaint I request the DPC in particular to:

- (1) open a formal investigation,
- (2) order free-of-charge reactivation of the original tenant and restoration of the original share URLs,
- (3) prohibit the redirection of data subjects to paid CSP partners in the exercise of GDPR rights,
- (4) impose an appropriate administrative fine under Article 83 GDPR, and
- (5) adopt provisional measures under Article 66 GDPR to preserve all data in the original tenant until the end of the proceedings.

Upon a detailed examination of the case's timeline, the DPC will encounter a direct contradiction between two official support statements within just 24 hours. Whereas one

representative confirmed the existence of the original digital environment (the tenant), the following day another manager asserted that all data had been irretrievably deleted two months earlier. I consider this communicational dissonance to be a key piece of evidence of non-transparency, which makes it impossible for the user to exercise the right of access to his data under Article 16 GDPR. There is therefore a material discrepancy between the technical reality (Graph API 200 OK) and the information provided to the data subject by the controller.

To overcome this disjunction, it is essential that supervisory authorities, particularly DPC Ireland, exercise their corrective powers under Article 58 GDPR and impose sanctions under Article 83 GDPR with deterrent effect. At the same time, closer coordination is needed between data protection authorities and consumer protection authorities, in order to prevent practices of „paywalling“ fundamental rights in the digital space.

This case is a litmus test for European cloud regulation. If it remains without adequate response, the legal disjunction will deepen and the „digital sovereignty“ of European citizens will remain merely an empty slogan in the shadow of corporate support portals. Legislation must respond to the technical reality (such as the lock-in effect of 2FA and the complexity of the Graph API) so that the law is not merely a formal proclamation, but a living instrument of protection in the hands of the data subject.

Conflict of applicable priority (Article 3(4) of Directive 2005/29/EC): The Unfair Commercial Practices Directive itself, in Article 3(4), expressly contemplates the existence of a conflict (a „disjunction“). It provides that in the event of conflict between the provisions of that directive and other Union rules (such as the GDPR) regulating specific aspects of unfair commercial practices, the latter rules shall prevail. Microsoft ignores this disjunction and behaves as if the commercial support rules (the CSP model) stood above the mandatory provisions of the GDPR.

Legal discrepancy in the qualification of the act: The disjunction lies in the fact that Microsoft qualifies a 2FA reset and access to data as a „paid after-sales service“, while the law (GDPR) defines them as a „free-of-charge exercise of fundamental rights“. This gives rise to systemic „paywalling“, in which the exercise of the data subject's rights under Article 12(5) GDPR is conditioned on a commercial relationship, which is in direct conflict with the hierarchy of EU legal norms.

Conflict in time limits and procedural certainty: Whereas Article 12(3) GDPR strictly sets the time limit for response (a maximum of 3 months in complex cases), Microsoft exploits the „disjunction“ between its internal technical rules (grace period) and the statutory time limit, thereby creating, in the Ferenc case, a state of legal uncertainty lasting more than 6 months.

Inconsistency in the information obligation upon outsourcing: There is a discrepancy between the transparency obligation under Articles 13 and 14 GDPR and the practice

whereby Microsoft does not inform in real time of the transfer of specific „GDPR tickets“ to subcontractors such as Convergys, thus creating a non-transparent processing environment.

This legal disjunction is described in the submission PIF-EU-2026-MBS-004 as institutionalised obstruction, in which the controller exploits the complexity of the interplay of several legal regulations in order to evade its obligations.

The Slovak version is legally binding.

Respectfully submitted,

Date:

11 May 2026

Place:

Kumhausen, Federal Republic of Germany

Complainant:



Peter Ferenc

FIA FOX — Initiative für ein faires Internet | PIF-EU-2026-MBS-004

BESCHWERDE AN DIE AUFSICHTSBEHÖRDE GEMÄSS ART. 77 DSGVO GEGEN MICROSOFT IRELAND

*Complaint to Lead Supervisory Authority under Art. 77 GDPR — Microsoft Ireland
Operations Ltd*

Az. / File Ref.: PIF-EU-2026-MBS-004

Sprachversionen: SK → GA → EN → DE

Anlage: Microsoft Rechnung MBB 365 (Business BASIC)

Hierin: kurze *summary*

Data Protection Commission (DPC Ireland — Irland)

Federführende Aufsichtsbehörde für Microsoft Ireland (Art. 56 DSGVO)

21 Fitzwilliam Square South, Dublin 2, D02 RD28, Irland

E-Mail: info@dataprotection.ie

Online-Formular: <https://forms.dataprotection.ie/>

Web: <https://www.dataprotection.ie/>

Datum:	11. Mai 2026
Aktenzeichen:	PIF-EU-2026-MBS-004
Beschwerdeführer (betroffene Person):	Peter Ferenc, Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Deutschland
E-Mail:	info@foxprof.club
Mutmaßlich Verantwortlicher (Controller):	Microsoft Ireland Operations Limited (CRO 256796), Dublin
Verbundene Verfahren:	OLAF FNS – PIF-EU-2026-MBS-001 (9.5.2026); EPPO – PIF-EU-2026-MBS-002 (9.5.2026); DG COMP – PIF-EU-2026-MBS-003 (Case ID 4YXS-8EFB7771, 9.5.2026)
Rechtsgrundlage:	Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO) – Art. 12 Abs. 3, 12 Abs. 5, 15, 16, 20, 56, 57, 58, 66, 77, 82, 83; Richtlinie 2005/29/EG

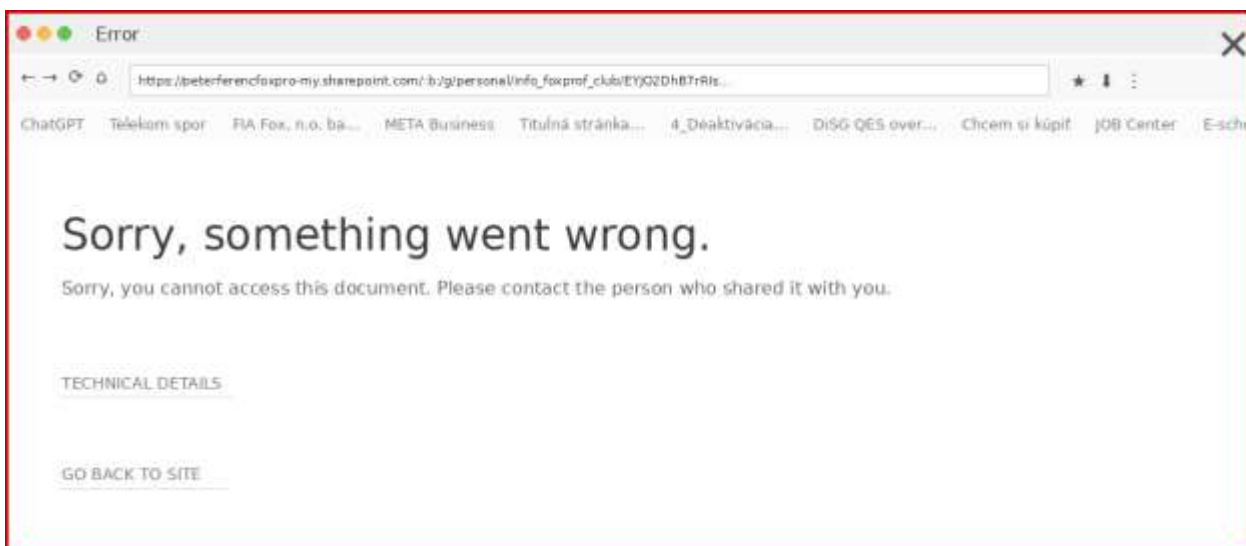
Sehr geehrte Data Protection Commission,

Der Beschwerdeführer Peter Ferenc, ansässig in der Bundesrepublik Deutschland (Kumhausen, Bayern), legt hiermit gemäß **Art. 77 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO)** der Data Protection Commission als **federführende Aufsichtsbehörde (Lead Supervisory Authority) gemäß Art. 56 DSGVO** eine Beschwerde wegen Verstoßes gegen die DSGVO durch Microsoft Ireland Operations Limited vor und beantragt die Einleitung einer Untersuchung gemäß Art. 57 Abs. 1 Buchst. f) sowie die Verhängung korrektiver Maßnahmen gemäß Art. 58 DSGVO. Microsoft hat beim Erwerb einer neuen Lizenz anstelle der Reaktivierung des ursprünglichen Tenants einen neuen Tenant erstellt — wobei der ursprüngliche Tenant physisch weiterhin existiert (bestätigt durch die Microsoft-Graph-API-Verifikation vom 5.5.2026, Drive ID b!73qIQ29wZ0...) — was die arbiträre Entscheidung von Microsoft über den Zugriff auf meine eigenen Daten, d. h. die Daten der betroffenen Person, belegt. Dies stellt einen Verstoß gegen Art. 12 Abs. 5, Art. 15, Art. 16 und Art. 20 DSGVO dar.

Ich habe einen SharePoint-Freigabelink getestet, den ich mit einem externen Empfänger am 29. August 2025 geteilt habe — also 6 Monate vor der angeblichen Deaktivierung des Tenants:

https://peterferencfoxpro-my.sharepoint.com/:b/g/personal/info_foxprof_club/EYJO2DhB7rRIs2W4xvchcvQBN7-816zT7mFpF3VugkM6Zg?e=NC9I7K

Der oben angeführte SharePoint-Link stammt aus der ursprünglichen Datenbank und ist **nicht funktionsfähig**, was als Beweis dafür dient, dass Microsoft mir rechtswidrig den Zugriff auf die Daten aus der ursprünglichen Datenbank blockiert.



Beweis: Der SharePoint-Server liefert beim Zugriffsversuch auf den ursprünglichen Freigabelink eine Fehlerantwort — was physisch belegt, dass die Daten existieren, der Zugriff jedoch verweigert wird.

I. VERWEIS AUF DIE HAUPTBESCHWERDE

Die vollständige Sachverhaltsdarstellung und die komplette Beweismatrix sind in der Hauptbeschwerde **PIF-EU-2026-MBS-001** enthalten, die am 9. Mai 2026 bei OLAF eingereicht wurde (beigefügt als PDF, QES-signiert, 25 Seiten SK+EN+DE). Die vorliegende Begleitbeschwerde nimmt darauf vollumfänglich Bezug und beschränkt sich auf jene Tatsachen, die für die DSGVO-Durchsetzung relevant sind.

II. ZUSTÄNDIGKEIT DER DPC — LEAD SUPERVISORY AUTHORITY

Microsoft Ireland Operations Limited (CRO 256796, Sitz: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521) ist die **Hauptniederlassung (main establishment)** der Microsoft Corporation in der EU für das Ökosystem Microsoft 365 und die vertragsschließende Einheit gegenüber EU-Kunden. Gemäß **Art. 56 Abs. 1 DSGVO** ist die Data Protection Commission die **federführende Aufsichtsbehörde** für die grenzüberschreitende Verarbeitung personenbezogener Daten durch Microsoft in der EU — d. h. ausschließlich zuständig für die Führung dieses Verfahrens im Rahmen des One-Stop-Shop-Mechanismus (Art. 60 DSGVO).

III. KERN DES SACHVERHALTS — VERSTOSS GEGEN DIE DSGVO

⚠ KERN DES SACHVERHALTS — INSTITUTIONELLER VERSTOSS GEGEN DIE DSGVO

1. Der Beschwerdeführer als betroffene Person und vertraglicher Nutzer einer M365-Business-Standard-Lizenz (Tenant: PeterFerencFoxpro.onmicrosoft.com) hat nach dem Verlust seines 2FA-Geräts gegenüber Microsoft das Recht auf Zugang zu seinen eigenen Daten (Art. 15 DSGVO), das Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO) und das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) geltend gemacht — konkret die Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit der ursprünglichen Share-URLs.
2. Das Microsoft-Support-Team (Mitarbeiter von Microsoft Ireland Operations Ltd, Microsoft Deutschland GmbH, Microsoft-Niederlassungen in Indien / auf den Philippinen / in Vietnam) hat **systematisch die kostenlose Erfüllung der DSGVO-Pflichten verweigert** und den Beschwerdeführer institutionalisiert an **kostenpflichtige CSP-Partner** (≥ 50 EUR/Monat) weitergeleitet.
3. Dies ist ein unmittelbarer Verstoß gegen **Art. 12 Abs. 5 DSGVO**, der bestimmt, dass *Informationen und Maßnahmen gemäß Art. 15–22 DSGVO UNENTGELTLICH zur Verfügung gestellt werden.*

4. Smoking Gun: Die E-Mail des Microsoft Data Protection Team (Akshay) vom 12.11.2025 in Case ID #2511040050000381 enthält wörtlich die Formulierung: „*If you have a support partner, you can try to reach them for assistance.*“ — das Microsoft Data Protection Team institutionalisiert selbst den Verstoß gegen die DSGVO.

5. Die Microsoft-Graph-API-Verifikation (5.5.2026) belegt objektiv, dass die OneDrive Personal Site physisch existiert. Konkret: **Der Graph-API-Endpunkt /me/drive lieferte HTTP 200 OK + JSON-Metadaten zurück**, einschließlich Drive ID *b!73qlQ29wZ0WdRuq5VW4tosyBsGpaL3REsddHsbyo50MR5IPJLlZrTaXeTrPFzAgp*, Owner-Identifizier und Quota-Informationen. Der Aufruf wurde mit einem **legitimen OAuth-2.0-Access-Token** authentifiziert, der für das Konto *info@foxprof.club* ausgestellt wurde. Die Response belegt objektiv, dass die OneDrive Personal Site von der Microsoft-Infrastruktur aktiv ausgeliefert wird — der Tenant wurde nicht physisch gelöscht, der Zugriff wird lediglich arbiträr auf Anwendungsebene verweigert. Microsoft verweigert mir den Zugriff auf meine Daten sowie den Zugriff über Hyperlinks zu SharePoint Microsoft auf dem Konto *info@foxprof.club* und befindet sich **im Verzug gemäß Art. 12 Abs. 3 DSGVO** — seit der ersten Anfrage der betroffenen Person (4.11.2025) sind mehr als 6 Monate vergangen, ohne dass die Pflicht erfüllt worden wäre, was auch die verlängerte Dreimonatsfrist gemäß Art. 12 Abs. 3 Unterabs. 2 DSGVO überschreitet.

IV. VERSTÖSSE GEGEN DIE DSGVO-BESTIMMUNGEN

DSGVO-Bestimmung	Verstoß durch Microsoft Ireland
Art. 12 Abs. 3 DSGVO — Frist zur Beantwortung	Microsoft hat seit der ersten Anfrage am 4.11.2025 weder innerhalb der Frist von 1 Monat noch innerhalb der verlängerten 3-Monats-Frist geantwortet; andauernder Verzug von mehr als 6 Monaten.
Art. 12 Abs. 5 DSGVO — Unentgeltlichkeit der Rechtsausübung	Microsoft macht die Ausübung der DSGVO-Rechte von Zahlungen an CSP-Partner (≥ 50 EUR/Monat) abhängig — unmittelbarer Verstoß gegen die gesetzliche Pflicht, Art. 15–22 UNENTGELTLICH zu erfüllen .
Art. 15 DSGVO — Recht auf Auskunft	Microsoft verweigert der betroffenen Person den Zugriff auf ihre eigenen, im M365-Tenant gespeicherten Daten (Share-URLs nicht funktionsfähig) — vor der von Microsoft selbst koordiniert herbeigeführten Deaktivierung.

DSGVO-Bestimmung	Verstoß durch Microsoft Ireland
Art. 16 DSGVO — Recht auf Berichtigung	Microsoft verweigert die Wiederherstellung (Korrektur des technischen Zustands) der ursprünglichen Share-URLs nach dem 2FA-Reset.
Art. 20 DSGVO — Recht auf Datenübertragbarkeit	Microsoft blockiert die Datenportabilität ohne kostenpflichtige CSP-Unterstützung.
Art. 5 Abs. 1 Buchst. a) DSGVO — Rechtmäßigkeit, Fairness, Transparenz	Verarbeitung / Verweigerung der Daten ohne Rechtsgrundlage; intransparente institutionalisierte Weiterleitung an Dritte.
Art. 5 Abs. 2 DSGVO — Grundsatz der Rechenschaftspflicht (accountability)	Microsoft als Verantwortlicher hat die DSGVO-Konformität seiner Verarbeitungsvorgänge bei der Übermittlung der Daten an Convergys und CSP-Partner nicht nachgewiesen und auch die Rechtmäßigkeit der Weiterleitungspraxis nicht dokumentiert.
Art. 13 und 14 DSGVO — Informationspflicht	Microsoft hat die betroffene Person vor der Übermittlung des konkreten DSGVO-Tickets an Convergys nicht in Echtzeit der Übermittlung informiert — unabhängig von der Existenz einer rahmensetzenden Subprozessor-Liste.
Art. 28 DSGVO — Auftragsverarbeiter-Pflichten	Microsoft hat den Inhalt des DSGVO-Tickets und die personenbezogenen Daten des Beschwerdeführers an Convergys weitergeleitet, ohne die transparente Dokumentation einer konkreten Verarbeitungsweisung für dieses Ticket vorzulegen.

→ Das Verhalten von Microsoft Ireland fällt in die ausschließliche Zuständigkeit der DPC als federführende Aufsichtsbehörde gemäß Art. 56 + 60 DSGVO.

V. KONKRETE ANTRÄGE AN DIE DPC

KONKRETE ANTRÄGE

Der Beschwerdeführer beantragt hiermit gemäß Art. 77 + 57 + 58 + 66 DSGVO bei der DPC, dass diese:

1. **EIN FORMELLES UNTERSUCHUNGSVERFAHREN ERÖFFNET** gegen Microsoft Ireland Operations Ltd. gemäß **Art. 57 Abs. 1 Buchst. f) und Art. 58 Abs. 1 DSGVO**.
2. **ANORDNET**, dass Microsoft Ireland Operations Ltd. die ursprünglichen Share-URLs des Beschwerdeführers **unverzüglich und UNENTGELTLICH** wiederherstellt — gemäß **Art. 58 Abs. 2 Buchst. c) DSGVO** (corrective power — Anweisung, den Anträgen der betroffenen Person zu entsprechen).
3. **MICROSOFT ANWEIST**, die institutionalisierte Praxis, betroffene Personen bei der Ausübung ihrer DSGVO-Rechte an den kostenpflichtigen CSP-Support weiterzuleiten, einzustellen — gemäß **Art. 58 Abs. 2 Buchst. d) DSGVO** (Anweisung zur Inangleichbringung der Verarbeitung mit der DSGVO).
4. **GEGEN MICROSOFT IRELAND EINE GELDBUSSE VERHÄNGT** gemäß **Art. 83 Abs. 5 Buchst. b) DSGVO** (bis zu 20 Mio. EUR oder 4 % des globalen Jahresumsatzes) für Verstöße gegen Art. 12 Abs. 3, Art. 12 Abs. 5 und Art. 15–22 DSGVO.
5. **DEN ONE-STOP-SHOP-MECHANISMUS AKTIVIERT** gemäß **Art. 60–66 DSGVO** und mit den betroffenen Aufsichtsbehörden koordiniert: BfDI Bonn (Microsoft Deutschland GmbH), CNIL (Microsoft France), Garante (Microsoft Italia) sowie weiteren.
6. **DAS VERFAHREN MIT OLAF KOORDINIERT** (PIF-EU-2026-MBS-001), EPPO (PIF-EU-2026-MBS-002), DG COMP (PIF-EU-2026-MBS-003, Case ID 4YXS-8EFB7771).
7. **EINE EINSTWEILIGE MASSNAHME ERLÄSST** gemäß **Art. 66 Abs. 1 DSGVO (urgency procedure)**: Angesichts (i) der ablaufenden Grace Period des ursprünglichen Tenants PeterFerencFoxpro.onmicrosoft.com mit Frist 27. Mai 2026, (ii) des drohenden **irreversiblen Verlustes von 7,2 GB Geschäftsdaten** und (iii) der andauernden HTTP-401/403-Server-Responses gegenüber geteilten Kunden — soll die DPC Microsoft Ireland Operations Ltd. anweisen, **die Grace Period des ursprünglichen Tenants bis zur rechtskräftigen Beendigung dieses Verfahrens unverzüglich zu verlängern und jegliche Datenlöschung, Deprovisionierung oder unumkehrbare Änderung** der ursprünglichen Share-URLs zu untersagen.
8. **DEM BESCHWERDEFÜHRER** eine Case Number, einen geschätzten Zeitrahmen des Verfahrens sowie laufendes Feedback gemäß **Art. 77 Abs. 2 DSGVO** bereitstellt.

VI. ERKLÄRUNG IN GUTEM GLAUBEN UND VORBEHALT

Diese Beschwerde wird in gutem Glauben gemäß **Art. 77 DSGVO** auf der Grundlage objektiver, vom Beschwerdeführer unabhängig überprüfbarer Beweise (Microsoft Graph API, Server-Response-Logs, Microsoft-eigene E-Mails) eingereicht. Der Beschwerdeführer behält sich den Status eines Whistleblowers gemäß **Richtlinie (EU) 2019/1937** vor und beantragt die Anwendung sämtlicher dort vorgesehener Schutzmaßnahmen.

⚠ FÖRMLICHER VORBEHALT WEITERER RECHTLICHER SCHRITTE

Der Beschwerdeführer behält sich ausdrücklich das Recht vor:

- (a)** eine unmittelbare Beschwerde wegen Untätigkeit der DPC gemäß **Art. 78 DSGVO** (Recht auf einen wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf gegen eine Aufsichtsbehörde) einzureichen;
- (b)** eine unmittelbare Schadensersatzklage gegen Microsoft Ireland gemäß **Art. 79 + 82 DSGVO** (Recht auf Schadensersatz) einzureichen;
- (c)** eine parallele Beschwerde bei der BfDI Bonn (Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit) als betroffener Aufsichtsbehörde über den One-Stop-Shop-Mechanismus einzureichen;
- (d)** die Sache an den EDPB (European Data Protection Board) gemäß **Art. 65 DSGVO** bei Meinungsverschiedenheiten zwischen Aufsichtsbehörden zu eskalieren.

→ **Dieser Vorbehalt entfaltet seine Rechtswirkung ab dem Datum der Zustellung dieser Beschwerde an die DPC.**

VII. ANLAGEN

Die untenstehenden SharePoint-Links sind auf dem **NEUEN Tenant** hochgeladen und dienen ausschließlich der Weitergabe von Beweisen an die Behörden. Die **URSPRÜNGLICHEN SHARE-URLs (aus dem deaktivierten Tenant, mit 7,2 GB Geschäftsdaten)** bleiben weiterhin **NICHT FUNKTIONSFÄHIG** und sind **GEGENSTAND** dieser Beschwerde. Der Beschwerdeführer **BEANTRAGT KEINE Migration der Daten auf den neuen Tenant** — er beantragt die **REAKTIVIERUNG des ursprünglichen Tenants**, damit die ursprünglichen Share-URLs (die mit Kunden und Geschäftspartnern geteilt wurden) wieder funktionsfähig werden.

 [01 OLAF PIF Microsoft Complaint SK EN DE signed with QES v1.pdf](#)

(QES-signierte vollständige Beschwerde, 25 Seiten SK+EN+DE, 1,6 MB) — enthält:

- (1) vollständige Sachverhaltsanalyse einschließlich der Zeitachse mit SMTP-Message-IDs,
- (2) Smoking-Gun-E-Mail von Akshay (Microsoft Data Protection Team) vom 12.11.2025,

(3) drei Microsoft-Support-E-Mails mit materiellen Widersprüchen (Lucas Le 3.5.2026 vs. Julie Duong 4.5.2026),

(4) HTTP-401/403-Server-Response-Log (3.5.2026) — physische Existenz der Daten,

(5) Microsoft-Graph-API-Verifikation (5.5.2026) — Drive-ID-Beweis,

(6) Cc-Liste mit 60+ Adressaten.

(7) Doppelabrechnung — Microsoft Rechnung G154830691 (27.4.2026)

(8) Kommunikation mit Microsoft Support:

 [03 Supporting Evidence External Links EN SK signed with QES.pdf](#)

 [04 Response Lucas Le EN SK v2.0 signed with QES.pdf](#)

 [05 Response Julie Duong FIAFOX1 EN SK v2.0 signed with QES.pdf](#)

 [06 Response Julie Duong Case2511 EN DE SK v2 signed with QES.pdf](#)

 [07 Response MS Support OneDrive EN DE SK v1 signed with QES.pdf](#)

(9) DG COMP — Europäische Kommission:

 [08 DGCOMP PIF Microsoft Complaint EN DE SK v1 signed with QES.pdf](#)

(10) EPPO: Einreichung über Web-Formular.

(11) BfDI Bonn: parallele Beschwerde über den One-Stop-Shop-Mechanismus (in Vorbereitung).

(12) Bundeskartellamt Bonn (wird in Kürze versandt).

Weitere Beweismittel werden der DPC auf Anforderung vorgelegt.

VIII. CHRONOLOGISCHE ESKALATIONSÜBERSICHT

Datum	Ereignis
Nov. 2025	Der Beschwerdeführer verliert den Zugriff auf die 2FA-Authentifizierungs-App. Er kontaktiert Microsoft Support mit dem Ersuchen um 2FA-Reset und Wiederherstellung des Zugriffs auf das MBS-365-Konto info@foxprof.club.
4.11.2025	Eröffnung Case ID #2511040050000381. Den Fall übernimmt das Microsoft Data Protection Team (Akshay).
12.11.2025	SMOKING GUN: Microsoft Data Protection Team (Akshay) erklärt in einer E-Mail wörtlich: „ <i>If you have a support partner, you can try to reach them for assistance.</i> “ — institutionalisierte Weiterleitung an den kostenpflichtigen CSP-Support unmittelbar durch das Microsoft Data Protection Team.

Datum	Ereignis
11.2025 – 2.2026	Andauernde abweisende Kommunikation. Eskalation vom Microsoft-Deutschland-Support → Microsoft-India-Support (Domain office365support.com) — allesamt Microsoft-Mitarbeiter. Keiner von ihnen stimmt einem unentgeltlichen 2FA-Reset zu.
26.2.2026	Microsoft deaktiviert den ursprünglichen Tenant PeterFerencFoxpro.onmicrosoft.com mit 7,2 GB Geschäftsdaten und sämtlichen Share-URLs, die mit Kunden und Geschäftspartnern geteilt wurden.
26.–27.3.2026	ERZWINGUNG EINES DRITTEN TENANTS: Um überhaupt ein Support-Ticket einreichen zu können (aus dem deaktivierten Tenant heraus ist kein Login in das Microsoft-Support-Portal möglich), wird der Beschwerdeführer gezwungen, einen DRITTEN Tenant FIAFoxnonprofit565.onmicrosoft.com zu erstellen (ID 0cba0010-bbfe-4b68-9d97-06a59069fc4a). Ticket #2603261420000323 (Ali Ahmed) wird innerhalb von 51 Minuten als „duplicate“ archiviert (Youssef Omar, Microsoft Support Engineer, Manager Mohamed Shehata). Zweites Ticket #2603261420000529 (27.3.2026) wird ohne Lektüre gelöscht. Einzelheiten in Abschnitt IX.
27.3.2026	Der Beschwerdeführer erwirbt eine neue M365-Business-Standard-Lizenz . Anstelle der Reaktivierung des ursprünglichen Tenants zwingt Microsoft den Beschwerdeführer dazu, einen NEUEN leeren Tenant zu erstellen (ID 24db89c2-0570-4fe2-8f51-826e210ba08e), damit er überhaupt zum Business Support gelangt, der ihm verweigert wurde — dies war die Bedingung, damit der Beschwerdeführer Business Support für das ursprüngliche Konto info@foxprof.club erwirken konnte.
3.2026 – 4.2026	Der Beschwerdeführer eröffnet weitere Tickets #2603271420000323, #2603281420000129, #2604031420001033. Microsoft Support beharrt auf der Weiterleitung an kostenpflichtige CSP-Partner (≥ 50 EUR/Monat) für die Ausübung der DSGVO-Rechte. Das CSP-Tying-Schema ist institutionalisiert.
3.5.2026	Ein HTTP-401/403-Server-Response-Log belegt, dass die Dateien physisch existieren — Microsoft verweigert lediglich den Zugriff. Lucas Le (Microsoft) bestätigt per E-Mail die Existenz des ursprünglichen Tenants einschließlich beider Domains.

Datum	Ereignis
4.5.2026	Julie Duong (Microsoft) behauptet in direktem Widerspruch zu Lucas Le , dass die Daten am 1.3.2026 „permanently deleted“ worden seien — materieller Widerspruch in der Kommunikation Microsofts.
5.5.2026	Die Microsoft-Graph-API-Verifikation belegt objektiv, dass die OneDrive Personal Site für info@foxprof.club aktiv antwortet (Drive ID b!73qlQ29wZ0...). Der Endpunkt /me/drive liefert HTTP 200 OK + JSON-Metadaten zurück. Der ursprüngliche Tenant existiert physisch — Microsoft verweigert lediglich den Zugriff auf Anwendungsebene.
8.5.2026 17:13	Microsoft im Verzug gemäß Art. 12 Abs. 3 DSGVO — die vom Beschwerdeführer gesetzte endgültige Frist ist mit 0/4 erfüllten Anforderungen verstrichen (Reaktivierung des ursprünglichen Tenants, Wiederherstellung der Share-URLs, unentgeltlicher Datenzugriff, schriftliche Begründung). Seit der ersten Anfrage der betroffenen Person (4.11.2025) sind mehr als 6 Monate vergangen.

→ **Verhaltensmuster von Microsoft:** (1) institutionalisierte Verweigerung des unentgeltlichen DSGVO-Supports seit 4.11.2025; (2) automatisierte Weiterleitungspraxis an kostenpflichtige CSP-Partner; (3) Deaktivierung des ursprünglichen Tenants bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der physischen Existenz der Daten; (4) Verweigerung der Reaktivierung beim Erwerb einer neuen Lizenz; (5) materielle Widersprüche in der Microsoft-Kommunikation (Lucas Le vs. Julie Duong); (6) Inkonsistenz zwischen der Microsoft-Behauptung der „permanent deletion“ und der objektiven Microsoft-Graph-API-Verifikation. Diese Tatsachen belegen einen **systemischen Verstoß gegen Art. 12 Abs. 3, Art. 12 Abs. 5, Art. 15, Art. 16 und Art. 20 DSGVO** durch Microsoft Ireland Operations Limited.

IX. SYSTEMISCHE SUPPORT-VERWEIGERUNG DURCH MICROSOFT

Der Beschwerdeführer legt einen eigenständigen Beweiskreis vor, der belegt, dass die Verweigerung der DSGVO-Rechte kein individuelles Versehen, sondern ein **institutionalisiertes Muster von Microsoft** ist. Die nachstehend vier selbständig nachgewiesenen Praktiken bilden zusammen einen systemischen Verstoß gegen **Art. 12 Abs. 3 und 5, Art. 13, Art. 14, Art. 28 DSGVO, Art. 5 Abs. 1 Buchst. a) DSGVO** (Transparenzgrundsatz) und **Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken** (CSP-Tying als irreführende Unterlassung gemäß Art. 7 der Richtlinie).

A. Erzwingung eines dritten Tenants für den Zugang zum Microsoft-Support-Portal

Nach der Deaktivierung des ursprünglichen Tenants PeterFerencFoxpro.onmicrosoft.com (26.2.2026) konnte sich der Beschwerdeführer aus dem deaktivierten Konto heraus nicht in das Microsoft-Support-Portal einloggen, um ein Support-Ticket einzureichen. Microsoft hat dadurch de facto die Anlage eines dritten Tenants FIAFoxnonprofit565.onmicrosoft.com (Tenant ID 0cba0010-bbfe-4b68-9d97-06a59069fc4a, BASIC-Konto, Login PeterFerenc@FIAFoxnonprofit565.onmicrosoft.com, 26.3.2026) erzwungen — einzig, damit der Beschwerdeführer mit dem Microsoft Support kommunizieren konnte. **Dieser ausschließliche Zweck (Zugang zum Support, nicht Geschäftstätigkeit) wird durch die zeitliche Abfolge selbst belegt: das erste Ticket wird am selben Tag eröffnet, an dem der Tenant angelegt wurde (#2603261420000323, 26.3.2026).** Dies stellt eine materielle Hürde für die Ausübung der DSGVO-Rechte dar und damit einen unmittelbaren Verstoß gegen Art. 12 Abs. 5 DSGVO (Ausübung der Rechte ohne unnötige Hindernisse).

B. Muster der Ticket-Archivierung als „duplicate“ ohne Sachlösung

Nach Anlage des dritten Tenants hat der Beschwerdeführer **5 Support-Tickets innerhalb von 2 Monaten** eröffnet — alle 5 wurden ohne Sachlösung geschlossen (eigene Worte des Beschwerdeführers im Eskalationsersuchen vom 2.5.2026: „4 closed tickets / 2 months / 0 resolution“):

Tracking ID	Eröffnet	Agent	Art der Schließung
#2603261420000323	26.3.2026	Ali Ahmed → Youssef Omar	Archived „duplicate“ nach 51 Min.
#2603261420000529	27.3.2026	MS Support EU	Ohne Lektüre gelöscht
#2603271420001984	27.3.2026	Abdelhamid R., Hazem	„browser problem“ — geschlossen
#2604031420001033	3.4.2026	Jermaine Guillermo, Jaime Cruz	Misrouted an OneDrive Tech Support
#2604251410000063	25.4.2026	Lucas Le, Julie Duong, Khuong, Harsha	Widerspruch + materiell falsche Behauptungen

→ Von fünf aufeinanderfolgenden Tickets hat keines die Reaktivierung des Tenants oder die Wiederherstellung der Share-URLs bewirkt. Klassifizierungen wie „duplicate“, „browser problem“ oder die Weiterleitung an den technischen OneDrive-Support sind **verfahrensrechtliche Instrumente zur vorsätzlichen Schließung des Tickets ohne sachliche Lösung** — Verstoß gegen Art. 12 Abs. 3 und 5 DSGVO (Frist und Unentgeltlichkeit der Rechtsausübung der betroffenen Person).

C. Outsourcing der DSGVO-Kommunikation an Convergys — Verstoß gegen Art. 13 und 14 DSGVO

Im Rahmen des Tickets #2603261420000323 wurde die Kommunikation von **Abdallah Mohammed Baligh Elsayed** (E-Mail v-amohammedb@microsoft.com) aus **Convergys** übernommen — einer Third-Party-Outsourcing-Agentur, an die Microsoft personenbezogene Daten und den Inhalt der DSGVO-Tickets des Beschwerdeführers weitergibt. **Microsoft hat den Beschwerdeführer vor der Übermittlung** personenbezogener Daten und des Inhalts des konkreten DSGVO-Tickets an Convergys nicht im Sinne von **Art. 13 und Art. 14 DSGVO** informiert (Informationspflicht in Echtzeit der Übermittlung des konkreten Tickets an den konkreten Auftragsverarbeiter) — *unabhängig von der Existenz einer rahmensetzenden Subprozessor-Liste*, die auf servicetrust.microsoft.com veröffentlicht ist. Die konkrete Übermittlung eines DSGVO-Tickets, das personenbezogene Daten und Kommunikation über die Ausübung der DSGVO-Rechte enthält, erfordert eine eigenständige Informationspflicht, die Microsoft Ireland nicht erfüllt hat. Dies ist ein eigenständiger Verstoß gegen **Art. 13 und 14 DSGVO** sowie **Art. 28 DSGVO** (Transparenz bei der Übertragung eines konkreten Vorgangs an einen Auftragsverarbeiter).

D. Doppelabrechnung — Microsoft Rechnung G154830691 (27.4.2026)

Am 27.4.2026 stellte Microsoft dem Beschwerdeführer die Rechnung **Rechnung G154830691** für den Tenant *FIA Fox nonprofit* aus — ungeachtet der Tatsache, dass der **ursprüngliche (deaktivierte) Tenant in der Grace Period verbleibt** und der Beschwerdeführer eine weitere neue M365-BS-Lizenz erworben hat (seit 27.3.2026). Der Beschwerdeführer befindet sich somit im Zustand einer **Doppel- bzw. potenziell dreifachen Abrechnung** durch Microsoft — bei 0 %iger Lösung des ursprünglichen Problems. **Unabhängig vom nominellen Betrag der Rechnung (4,75 EUR) belegt die bloße Tatsache der Abrechnung während der Blockierung der ursprünglichen DSGVO-Rechte, dass Microsoft kontinuierlich von der parallelen Multi-Tenant-Struktur profitiert, die es selbst erzwungen hat.** Der Beschwerdeführer macht dies als Bestandteil des wirtschaftlichen und immateriellen Schadens im Rahmen von **Art. 82 Abs. 1 DSGVO** (Recht der betroffenen Person auf Schadensersatz) geltend.

FAZIT ZU SYSTEMISCHEN PRAKTIKEN

→ **FAZIT ABSCHNITT IX:** Vier selbständig nachgewiesene Praktiken (Erzwingung eines dritten Tenants, Archivierung der Tickets als „duplicate“, Outsourcing an Convergys ohne Informationspflicht, Doppelabrechnung) zeigen, dass Microsoft Ireland Operations Limited **nicht individuell irrt, sondern ein systemisches Verfahrensmodell betreibt**, in dem die Ausübung der DSGVO-Rechte (Art. 12–22) abhängig gemacht wird von (i) der erzwungenen Anlage neuer Tenants, (ii) der Verurteilung zur Schließung in verfahrensrechtlichen Klassifizierungen ohne Sachprüfung, (iii) dem Outsourcing an Dritte ohne Transparenz und (iv) **wiederholter Abrechnung**. Diese Tatsachen verstärken den Antrag des

Beschwerdeführers kumulativ auf Anwendung von **Art. 58 Abs. 2 DSGVO** (korrektive Maßnahmen der DPC), **Art. 66 Abs. 1 DSGVO** (einstweilige Maßnahme / urgency procedure) und **Art. 83 Abs. 5 Buchst. b) DSGVO** (Geldbuße bis zu 20 Mio. EUR oder 4 % des globalen Jahresumsatzes).

Nachstehend eine kurze, **summary**, die der schnellen Orientierung in der Sache bei der DPC für die zuständigen Personen dient:

Kurze Zusammenfassung der Beschwerde – PIF-EU-2026-MBS-004 (Microsoft Ireland)

Ich, Peter Ferenc, als betroffene Person und Nutzer einer Microsoft 365 Business Standard Lizenz (Tenant: PeterFerencFoxpro.onmicrosoft.com), reiche gegenüber der Data Protection Commission (DPC Ireland) eine Beschwerde gemäß Art. 77 DSGVO wegen schwerwiegender und langfristiger Verletzung meiner DSGVO-Rechte durch Microsoft Ireland Operations Limited ein.

Nach dem Verlust des 2FA-Geräts und der Sperrung des Zugriffs auf das Konto info@foxprof.club hat Microsoft die unentgeltliche Rücksetzung der MFA und die Wiederherstellung des Zugriffs auf meine Daten verweigert, obwohl ich dies seit November 2025 wiederholt über mehrere offizielle Support-Kanäle beantragt habe. Stattdessen wurde ich systematisch an kostenpflichtige CSP-Partner (mindestens 50 EUR/Monat) weitergeleitet, wodurch die Ausübung der Rechte gemäß Art. 15, 16 und 20 DSGVO an die Zahlung von Gebühren geknüpft wurde.

Microsoft hat in der Folge den ursprünglichen Tenant mit etwa 7,2 GB Geschäftsdaten und sämtlichen geteilten SharePoint/OneDrive-Links deaktiviert und beim Erwerb einer neuen Lizenz anstelle der Reaktivierung des ursprünglichen Tenants einen neuen leeren Tenant erstellt. Die Beweise (HTTP-401/403-Logs bei den ursprünglichen Share-URLs sowie der Microsoft-Graph-API-Aufruf /me/drive mit HTTP 200 OK und gültiger Drive ID für info@foxprof.club) belegen, dass der ursprüngliche Tenant physisch existiert, der Datenzugriff jedoch arbiträr auf Anwendungsebene blockiert wird.

Im Zeitraum März–April 2026 habe ich fünf Support-Tickets eröffnet, die allesamt ohne sachliche Lösung beendet wurden (z. B. als „duplicate“, „browser problem“ oder zur OneDrive-Technical-Support umgeleitet) — ohne dass der Tenant reaktiviert oder die Share-URLs wiederhergestellt worden wären. E-Mails des Microsoft Data Protection Teams und einzelner Agenten (insbesondere „If you have a support partner, you can try to reach them for assistance.“) belegen eine institutionalisierte Praxis der Verweigerung der unentgeltlichen Rechtsausübung und der Weiterleitung an kostenpflichtigen Support.

Durch dieses Verhalten verstößt Microsoft meines Erachtens systematisch insbesondere gegen Art. 12 Abs. 3 und 5 DSGVO (Frist und Unentgeltlichkeit der Rechtsausübung), Art. 15, 16 und 20 DSGVO (Auskunft, Berichtigung, Übertragbarkeit), Art. 5 Abs. 1 Buchst. a) und Abs. 2 DSGVO (Rechtmäßigkeit, Transparenz, Rechenschaft) sowie Art. 13, 14 und 28 DSGVO bei der Weitergabe der Kommunikation an einen Dritten (Convergys) ohne angemessene Einzelinformation.

In der Beschwerde beantrage ich bei der DPC insbesondere:

- (1) die Eröffnung eines formellen Untersuchungsverfahrens,
- (2) die unentgeltliche Reaktivierung des ursprünglichen Tenants und die Wiederherstellung der ursprünglichen Share-URLs,
- (3) das Verbot der Weiterleitung betroffener Personen an kostenpflichtige CSP-Partner bei der Ausübung von DSGVO-Rechten,
- (4) die Verhängung einer angemessenen Geldbuße gemäß Art. 83 DSGVO und
- (5) den Erlass einstweiliger Maßnahmen gemäß Art. 66 DSGVO zur Erhaltung aller Daten im ursprünglichen Tenant bis zum Verfahrensabschluss.

Bei einer eingehenden Prüfung der Zeitachse des Falles stößt die DPC auf einen unmittelbaren Widerspruch zwischen zwei offiziellen Support-Stellungnahmen innerhalb von nur 24 Stunden. Während ein Vertreter die Existenz der ursprünglichen digitalen Umgebung (Tenant) bestätigte, behauptete am Folgetag ein anderer Manager, sämtliche Daten seien bereits vor zwei Monaten unwiederbringlich gelöscht worden. Dieses Kommunikationsrauschen sehe ich als entscheidenden Beweis der Intransparenz, das es dem Nutzer unmöglich macht, sein Recht auf Zugang zu seinen Daten gemäß Art. 16 DSGVO geltend zu machen. Es besteht somit ein materieller Widerspruch zwischen der technischen Realität (Graph API 200 OK) und den vom Verantwortlichen der betroffenen Person erteilten Auskünften.

Zur Überwindung dieser Diskrepanz ist es unerlässlich, dass die Aufsichtsbehörden, insbesondere die DPC Ireland, ihre korrektiven Befugnisse gemäß Art. 58 DSGVO ausüben und Sanktionen gemäß Art. 83 DSGVO verhängen, die abschreckende Wirkung entfalten. Gleichzeitig ist eine engere Koordination zwischen den Datenschutzbehörden und den Verbraucherschutzbehörden erforderlich, um Praktiken des „Paywallings“ grundlegender Rechte im digitalen Raum zu verhindern.

Dies ist ein Lackmustest für die europäische Cloud-Regulierung. Bleibt eine adäquate Reaktion aus, vertieft sich die Spaltung im Recht und die „digitale Souveränität“ der europäischen Bürger bleibt eine bloße Leerformel im Schatten unternehmenseigener Support-Portale. Die Gesetzgebung muss auf die technische Realität (wie etwa den Lock-in-Effekt von 2FA und die Komplexität der Graph API) reagieren, damit das Recht nicht zur bloßen formellen

Proklamation verkommt, sondern ein lebendiges Instrument des Schutzes in den Händen der betroffenen Person bleibt.

- **Konflikt der Anwendungsvorrangigkeit (Art. 3 Abs. 4 der Richtlinie 2005/29/EG):** Die Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken sieht in Art. 3 Abs. 4 selbst ausdrücklich die Möglichkeit eines Widerspruchs („einer Spaltung“) vor. Sie bestimmt, dass im Fall eines Widerspruchs zwischen den Bestimmungen dieser Richtlinie und anderen Vorschriften der Union (wie der DSGVO), die spezifische Aspekte unlauterer Geschäftspraktiken regeln, diese anderen Vorschriften Vorrang haben. Microsoft ignoriert diese Spaltung und verhält sich, als stünden die kommerziellen Support-Regeln (CSP-Modell) über den zwingenden Bestimmungen der DSGVO.
- **Rechtliche Diskrepanz in der Qualifikation der Handlung:** Die Spaltung besteht darin, dass Microsoft den 2FA-Reset und den Zugang zu Daten als „kostenpflichtige Nachverkaufsleistung“ (after-sales service) qualifiziert, während das Gesetz (DSGVO) sie als „unentgeltliche Ausübung der Grundrechte“ definiert. Dadurch kommt es zum systemischen „Paywalling“, bei dem die Ausübung der Rechte der betroffenen Person gemäß Art. 12 Abs. 5 DSGVO an ein kommerzielles Verhältnis geknüpft wird, was in direktem Widerspruch zur Normenhierarchie der EU steht.
- **Widerspruch in Fristen und Verfahrensgewissheit:** Während die DSGVO in Art. 12 Abs. 3 streng eine Antwortfrist festlegt (in komplexen Fällen maximal 3 Monate), nutzt Microsoft die „Spaltung“ zwischen seinen internen technischen Regelungen (grace period) und der gesetzlichen Frist und hat im Fall Ferenc einen Zustand der Rechtsunsicherheit von mehr als 6 Monaten geschaffen.
- **Unstimmigkeit bei der Informationspflicht beim Outsourcing:** Zwischen der Transparenzpflicht gemäß Art. 13 und 14 DSGVO und der Praxis, in der Microsoft nicht in Echtzeit über die Übermittlung konkreter „DSGVO-Tickets“ an Subunternehmer wie Convergys informiert, besteht ein Widerspruch — wodurch eine intransparente Verarbeitungsumgebung geschaffen wird.

Diese Spaltung im Recht ist in der Eingabe PIF-EU-2026-MBS-004 als institutionalisierte Obstruktion bezeichnet, in der der Verantwortliche die Komplexität des Zusammentreffens mehrerer Rechtsvorschriften nutzt, um sich seinen Pflichten zu entziehen.

The Slovak version is legally binding.

Hochachtungsvoll,

Datum: 11. Mai 2026

Ort: Kumhausen, Bundesrepublik Deutschland

Beschwerdeführer:

Peter Ferenc





Rechnungszusammenfassung

Microsoft Deutschland GmbH
Walter-Gropius-Strasse 5 80807
München
Germany
USt-IdNr. DE129415943

Zusammenfassung

Abrechnungsprofil	Peter Ferenc
Abrechnungsnummer	G154830691
Belegdatum	27/04/2026

Käufer
FIA Fox nonprofit
Rammelkam 2
Kumhausen
84036
DE

Rechnungsempfänger:
FIA Fox nonprofit
Rammelkam 2
Kumhausen
84036
DE

Gesamtsumme	EUR 4.75
Fällig am 27/04/2026	

Fragen zu Ihrer Rechnung? Besuchen Sie <https://aka.ms/invoice-billing>

Rechnung für Aktivität am 26/04/2026

Diese Rechnung gilt für alle Abonnementkäufe, Verlängerungen und wiederkehrenden Gebühren an dem angegebenen Datum. Der Dienstzeitraum, den Sie bezahlen, wird mit jedem abonnement unten aufgeführt. Weitere Details zu Ihrer Rechnung finden Sie unter

<https://admin.microsoft.com/Adminportal/Home#/billoverview/invoice-list/G154830691>

Rechnungszusammenfassung

Gebühren	3.99
Zwischensumme	3.99
Steuer	0.76

Gesamtbetrag (nach Steuern)	EUR 4.75
------------------------------------	-----------------

Zahlungsanweisungen:

Für Ihr Konto ist eine Kreditkarte hinterlegt, und Sie müssen nichts unternehmen. Die hinterlegte Karte wird belastet werden.



Rechnung

Microsoft Deutschland GmbH
Walter-Gropius-Strasse 5 80807
München
Germany
USt-IdNr. DE129415943

Abrechnungsprofil

Steuerrechnungsnummer

Steuerrechnungsdatum

Peter Ferenc

DE-TI2600299980

27/04/2026

Käufer

FIA Fox nonprofit

Rammelkam 2

Kumhausen

84036

DE

Rechnungsempfänger:

FIA Fox nonprofit

Rammelkam 2

Kumhausen

84036

DE

Rechnung für Aktivität am 26/04/2026

Abschnittszusammenfassung

Abschnittsname	Gebühren (EUR)	Gesamt (EUR)
FIA Fox nonprofit	3.99	3.99
Gesamtbetrag (vor Steuern)		3.99
Steuerbetrag		0.76
Gesamtbetrag (nach Steuern)		4.75

Abrechnungsdetails nach Produkt

FIA Fox nonprofit

Microsoft 365 Business Basic - Microsoft 365 Business Basic EEA (no Teams) - One-Year commitment for monthly/yearly billing

Käufe Startdatum der Gebühr – Enddatum der Gebühr	Preis pro Einheit (EUR)	Menge	Gebühren/ Guthaben (EUR)	Steuersatz	Gesamtbetrag (vor Steuern) (EUR)	Steuerzeilen- ID
26/04/2026- 25/05/2026	3.99	1	3.99	19.00%	3.99	A

Steuerbeschreibung	Zwischensumme (EUR)	Steuerbetrag (EUR)	Gesamtbetrag (nach Steuern) (EUR)	Steuerzeilen-ID
Inlandsumsätze zum Standardsatz 19.00%	3.99	0.76	4.75	A
Zwischensumme				3.99
Azure-Gutschrift				0

Steuer

0.76

Gesamt

EUR 4.75

Zahlungsanweisungen:

Für Ihr Konto ist eine Kreditkarte hinterlegt, und Sie müssen nichts unternehmen. Die hinterlegte Karte wird belastet werden.